Histoire des institutions internationales contemporaines

Leçon 4 : L'institutionnalisation des relations internationales : mondialisation, globalisation et prolifération des formes institutionnelles

Evelyne Lagrange

Table des matières

Section 1 : Pourquoi des organisations internationales ?..... p. 2
§1 : La prise de conscience d'intérêts collectifs ou communs..... p. 3
§2 : Un choix rationalisable ?..... p. 4
Section 2 : Depuis quand les organisations internationales existent-elles ?..... p. 6
Section 3 : Penser les organisations internationales sans sacrifier la souveraineté des Etats membres..... p. 8
§1 : Organisations internationales appelées à exercer un pouvoir sur un territoire..... p. 8
§2 : Organisations internationales appelées à exercer des fonctions sans lien particulier avec un territoire..... p. 11
A - Les unions administratives internationales..... p. 11
1. Exemple de l'Union postale universelle..... p. 12
2. Réception doctrinale des unions administratives et de leur droit..... p. 13
B - Au-delà des unions administratives : la SDN, l'OIT, la Banque des règlements internationaux..... p. 17
Section 4 : Penser les organisations internationales comme des sujets de droit international..... p. 25
§1 : Autre chose que des Etats..... p. 25
A - A propos de la Commission européenne du Danube..... p. 25
B - A propos de la Société des Nations..... p. 26
§2 : Des sujets de droit international, pourtant - quoique pas toujours..... p. 27
A - Des cas disputés..... p. 27
B - Des oppositions doctrinales..... p. 28
§3 : Une autonomie de fonctionnement à protéger..... p. 30
Section 5 : Ouverture..... p. 34

UNJF - Tous droits réservés

L'idée, politique, d'organiser la communauté internationale remonte à l'Antiquité et est ponctuée de projets d'institutionnalisation de certaines fonctions au moins (justice, paix) dès le Moyen-Âge (voy. leçon n° 2 *in fine* et leçon n° 5, introduction).

La distinction n'émergea que lentement entre des formes politiques étroitement rattachables à l'organisation évolutive de l'Etat (confédération, fédération) et des formes politiques proprement internationales, adaptées à l'ensemble que plusieurs Etats décident de former en vue de coordonner l'exercice de leurs compétences ou de les exercer en commun. Pourtant, les schémas « étatiques » de référence perdureront.

C'est entre la confédération et l'organisation internationale que la démarcation est la plus délicate. Avec la fédération, elle est plus marquée. Comparer :

Organisation internationale (définition en première approche, au sens de intergouvernementale) : « *Association d'Etats établie par voie conventionnelle, qui poursuit des objectifs communs au moyen d'organes permanents qui lui sont propres et possède une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres* » (J. Salmon, *Dictionnaire de droit international public*, Bruylant / AUF, 2001, p. 793).

Confédération : « *Association d'Etats, lesquels conservent en principe leur souveraineté interne et externe, ayant pour base un traité prévoyant l'adoption, par des représentants de ces Etats et dans les matières déterminées par l'accord – notamment la politique extérieure, la défense et le commerce international – de décisions à mettre en œuvre par ces Etats. Elle est dotée d'une personnalité juridique internationale limitée qui se superpose à celle des Etats membres* » (*ibid*., p. 229).

Fédération : « *Etat au sein duquel les compétences sont divisées constitutionnellement entre le gouvernement central, ayant seul en principe la personnalité juridique internationale, et les entités fédérées (Etats, cantons, régions, etc.) soustraites à tout lien hiérarchique à l'égard du gouvernement central* » (*ibid*., p. 502).

Les efforts d'imagination se portèrent en effet

- tantôt sur l'institutionnalisation de certaines fonctions, par exemple arbitrale ou judiciaire, peu important qu'elles soient détachées de tout système politique,
- tantôt sur l'intégration des différentes fonctions (faire la loi, la faire observer, juger) dans un projet politique de type fédération universelle.

Peut-être parce qu'elle relevait initialement de l'utopie, sans doute aussi parce qu'elle était porteuse d'un rêve d'universalité, l'idée d'organisation internationale jouit *a priori* d'une connotation très positive, sauf chez les réalistes (v. leçon n° 2, introduction) : l'institutionnalisation est volontiers présumée porteuse de paix, de rationalité – et de prospérité.

Aujourd'hui pourtant, de virulentes critiques se concentrent sur les organisations internationales auxquelles sont reprochés défaut de représentativité, déficit d'efficacité, dédain manifeste pour certains des principes dont elles assurent la promotion (par ex. le droit d'accès à un tribunal), gabegie, amputation indue de la marge d'appréciation des Etats et délitement parfois de l'*affectio societatis* entre les membres.

L'objet de cette leçon est de retracer l'apparition de formes institutionnalisées de coopération entre Etats dès le XIXème siècle en restituant les débats qui ont entouré cette innovation dans la société des Etats, tendus entre une extrême réticence et des audaces – conventionnelles et jurisprudentielles – finalement assez précoces.

Section 1 : Pourquoi des organisations internationales ?

A quoi servent les organisations internationales dont on dénombre aujourd'hui des centaines, depuis l'ONU jusqu'au Bureau des expositions universelles, en passant par le Fonds monétaire international, l'UNESCO, l'Organisation de la conférence islamique, l'Union africaine, le MERCOSUR, l'OTAN, l'ASEAN, les organisations régionales de gestion des pêches ou Interpol ?

UNJF - Tous droits réservés

Toujours à appréhender des questions d'intérêt international à des fins :

- de concertation, de coordination ou d'intégration des actions des Etats (avec éventuellement des procédures de suivi ou de contrôle de leur action),
- ou encore de règlement de différends (qu'ils soient *internationaux*, opposant des Etats ou un Etat et une organisation internationale par exemple, ou *transnationaux*, opposant une personne privée à un Etat ou une organisation internationale).

Leur prolifération accompagne la mondialisation.

Mondialisation :
Phénomène social, la mondialisation est un processus multiséculaire débuté avec l'intensification des échanges (économiques, financiers, culturels), poursuivi avec la diffusion de modèles économiques, politiques et culturels (forgés en Europe d'abord, puis aux Etats-Unis), qui se traduit aujourd'hui par l'avènement d'une société globale, caractérisée par l'interaction permanente de ses composantes et une interdépendance qui affecte tous les domaines de la vie sociale (v. P. de Senarclens, *La mondialisation. Théories, enjeux et débats*, Armand Colin, coll. U Science politique, 2005, 288 pages).

Les conditions d'exercice de la souveraineté ont changé, même si les frontières n'ont pas été totalement dévaluées comme auraient pu donner à le penser des expressions telles que un « *monde sans frontière* » (J. Habermas).

§1 : La prise de conscience d'intérêts collectifs ou communs

Dans une *perspective libérale*, la création d'organisations internationales résulte de l'intensification du commerce international *lato sensu*, entre les États, entre les peuples ou entre les personnes privées de toutes nationalités, et du besoin d'adaptations techniques pour faciliter les échanges. La création d'organisations internationales est une solution parmi d'autres pour organiser la coopération ou la coordination ou l'intégration des politiques des Etats. Elle ne peut être expérimentée qu'à partir du moment où il se conçoit que les Etats ne sont pas exclusivement dans des rapports de rivalité permanente pour la puissance ou la défense d'intérêts forcément rivaux (ce qui correspondrait au contraire à une *perspective réaliste*, avec de multiples nuances) et que de leurs interactions peut se dégager un jeu à somme positive.

Dans une *perspective solidariste*, elle est l'expression, sinon d'une solidarité toujours universelle, du moins de solidarités, régionales par exemple, qui traversent les frontières étatiques, et de la conviction que les questions d'intérêt commun sont mal appréhendées par l'État seul (ou les seuls États). Il serait tentant d'aller au-delà et de justifier la création d'organisations internationales par l'existence de « *fonctions d'intérêt international par nature* » ou d'un véritable « intérêt général supranational ». Quelques organisations internationales y incitent comme la Cour pénale internationale (CPI), créée sur la base du Statut adopté le 1er juillet 1998 pour remédier à l'impunité dont pourraient bénéficier les auteurs de crimes internationaux (entre autres de crimes contre l'humanité) ou l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM), « *organisation par l'intermédiaire de laquelle les Etats parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone* » (art. 157.1 de la Convention de Montego Bay, 10 décembre 1982) définie à l'article 136 de la même Convention comme « patrimoine commun de l'humanité » (avec ses ressources). Cependant, il s'avère à l'examen, d'une part, que toutes les fonctions internationales par nature ne sont pas exercées en fait par les organisations auxquelles elles sont confiées (ex. de la carence de la SDN ou du Conseil de sécurité des Nations Unies), d'autre part, que certaines de ces fonctions peuvent être exercées aussi par des Etats (à l'instar de la répression des crimes internationaux, v. leçon n° 9), à l'exception de la justice internationale (sous réserve de la sollicitation d'un (chef d')Etat tiers pour régler un différend international).

Finalement, *la création d'une organisation internationale procède de la prise de conscience d'un intérêt collectif qui déborde la sphère des intérêts d'un seul État*.

Trois observations s'imposent :

UNJF - Tous droits réservés

1) Cette prise de conscience d'un intérêt collectif dépend des circonstances.

2) Cet intérêt collectif peut être servi

- par des Etats agissant seuls ou à plusieurs dans l'intérêt commun,
- par des organisations internationales au sens classique,
- par des organismes de droit privé qui remplissent une mission de service public (à l'instar du Comité international de la Croix-Rouge ou CICR),
- par des organismes hybrides associant personnes publiques et personnes privées.

3) L'institutionnalisation de la vie internationale dans différents secteurs :

- suit globalement l'évolution du *périmètre et des finalités jugés nécessaires de l'action publique* dans la vie sociale (de l'Etat de police à l'Etat providence),
- rapprochée de l'appréciation de la *capacité de l'Etat* à répondre à ces besoins soit seul, soit en concours avec d'autres Etats ;
- dans une configuration donnée de *distribution de la puissance* dans la société internationale,
- étant entendu que les *interprètes ultimes* de tous ces paramètres (la nécessité, la capacité, la relativité) demeurent… les Etats.

En savoir plus : Ce que la création d'organisations internationales doit aux intérêts d'une puissance hégémonique

La science politique fait sien ce relativisme (la prise de conscience d'un intérêt commun est circonstancielle). **Bob Reinalda**, se prévalant d'une approche politiste des organisations internationales, présente son Routledge History of International Organizations From 1815 to the Present Day (Routledge, 2009) en combinant dans les titres de ses sections un rapport de forces / un objet / une forme institutionnelle particulière.

> ***Exemple***
> Ex. : 1815 – British hegemony and the invention of the multilateral conference plus follow-up conference : The Concert of Europe and the Central Commission for the Navigation on the Rhine ; American Hegemony and the genesis and evolution of the United Nations system.

Il s'en explique de la façon suivante : « *The hegemon initiates a new practice. Although this corresponds with the realist school, the hegemon does not seek maximum protection of its interests, as realists suppose, but from a longer-term perspective is satisfied with optimal promotion. This creates a leeway in which multilateral conferences and IGOs may emerge* ».

Il semble ensuite se rallier au point de vue de Ikenberry (combinant réalisme et approche libérale institutionnaliste) : « *(...) the creation of international institutions takes place after the end of major wars, when a new distribution of power emerges and creates new asymmetries between powerful and weak states.*
The hegemon may then resort to institutional strategies as mechanisms to establish restraints on indiscriminate and arbitrary state power and 'lock' in a favourable and durable post-war order. IGOs offer the leading states the opportunity 'to restrain themselves and thereby dampen the fears of domination and abandonment by secondary states ».

Si cette analyse est exacte, l'intérêt poursuivi par l'organisation ou le service rendu par elle ne sont connaissables qu'à travers l'intérêt recherché par « l'hegemon » qui parvient à rallier des Etats moins puissants à son idée, laquelle s'inscrit elle-même dans une histoire sociale, politique, culturelle que cet Etat influence mais qui le dépasse aussi.

Sur ce que la création d'organisations internationales doit au besoin de solidarité, v. *infra* l'exemple de l'OIT et les analyses de E. Jouannet.

UNJF - Tous droits réservés

§2 : Un choix rationalisable ?

A la « perception » d'un intérêt collectif ou commun, la science économique propose une catégorie de substitution qui pourrait présenter l'avantage d'objectiver l'intérêt en vue duquel une organisation internationale devrait être créée et devrait agir : la catégorie des biens publics mondiaux.

Biens publics mondiaux :
Les biens publics mondiaux sont des biens que le marché ou le jeu ordinaire de la compétition entre Etats pour la maximisation de leur intérêt particulier peinent à produire en quantités suffisantes. La raison en est que ce sont des biens que l'on peut difficilement réserver à un seul consommateur ou acheteur et/ou que la consommation ne fait pas disparaître (ex. des dispositifs de sécurisation des voies maritimes).

La paix a pu être pensée comme un bien public mondial. L'inconvénient de cette approche est que la catégorie des biens publics mondiaux (qui appellent un renouvellement des formes de gouvernance) enfle au fur et à mesure que l'analyse se raffine et que les interdépendances entre les Etats, en s'accroissant, font apparaître en plus grand nombre les externalités négatives de leur action ou inaction (préjudiciable à la production de biens publics mondiaux et propice au développement de maux publics mondiaux).

En tout état de cause, si l'identification « scientifique » d'un bien public mondial peut mettre au jour un besoin de coopération, ce sont les Etats qui en tireront, ou non, les conséquences. A elle seule, elle ne peut pas dicter la forme, institutionnalisée ou non, de cette coopération.

UNJF - Tous droits réservés

Section 2 : Depuis quand les organisations internationales existent-elles ?

La création des premières organisations internationales telles que nous les connaissons aujourd'hui remonte au XIXème siècle.

Leur développement est à peu près concomitant de celui des conférences internationales qui se conclurent par l'adoption de traités véritablement multilatéraux (Congrès de Vienne, 1815, mais plus encore Congrès de Paris, 1856) (voy. leçon n° 2).

Plus précisément, les toutes premières organisations furent instituées à la suite du Congrès de Vienne (1815) qui avait proclamé le principe général de la *liberté des fleuves internationaux*, pour régler et contrôler les utilisations des fleuves internationaux par les riverains et éventuellement non-riverains.

A part la régulation des usages du fleuve ou de la seule navigation sur le fleuve, les organisations internationales apparues dans la seconde moitié du XIXème siècle se virent confier *la coordination des politiques ou l'unification des règles* dans le domaine en pleine expansion des *communications internationales*, et plus largement des services facilitant les échanges transnationaux. Entrèrent alors dans la catégorie dite des **« unions administratives internationales »** l'Union télégraphique internationale (1865), l'Union postale universelle (1874), le Bureau central des transports internationaux par chemin de fer (1890), l'Office international des poids et mesures (1907), l'Union pour la protection de la propriété industrielle (1883)…

Ces unions se différencièrent des **conférences internationales** par l'apparition de structures institutionnelles permanentes, fussent-elles modestes : une conférence ou assemblée de tous les Etats membres, qui n'était plus convoquée pour traiter d'un problème ponctuel, mais, à intervalles réguliers, pour régler les différents aspects de la vie de l'organisation – dans certains cas, l'assemblée délibérative était même permanente – et un secrétariat ou un bureau.

Conférence internationale :
La conférence internationale se définit comme une réunion de plénipotentiaires ou de diplomates convoquée aux fins de régler des questions politiques (par ex. par l'adoption d'un traité de paix) ou techniques (d'après J. Salmon, *Dictionnaire de droit international public*, Bruylant/AUF, 2001, p. 230).

Au XXème siècle, certaines conférences, comme la Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer qui a débouché sur l'adoption de la Convention de Montego Bay (1982), se sont installées dans la durée et, de ce fait mais en aussi en raison de la complexité des questions à traiter, ont sécrété un droit procédural complexe, voire concédé au secrétariat des pouvoirs importants. Des auteurs ont voulu y voir la preuve que l'opposition entre la conférence et l'organisation internationales était toute relative.

La différence se marque cependant dans la reconnaissance, qui s'est généralisée, de la personnalité morale et de la personnalité juridique internationale des organisations internationales.

Les actes adoptés au sein de l'organisation tendirent également à se différencier, les actes de portée générale requérant l'approbation unanime des Etats membres, les actes pris pour leur exécution au fil du temps pouvant être adoptés et modifiés suivant des règles plus souples.

A cette ère d'institutionnalisation balbutiante succéda, *à partir de 1919*, l'ère de la prolifération des organisations internationales dans tous les domaines de la vie internationale, y compris les plus politiques avec la création de la SDN ou de l'OIT (1919), et sous des formes organiques de plus en plus complexes, du fait de progrès dans la différenciation des fonctions à l'intérieur de l'organisation.

UNJF - Tous droits réservés

D'ailleurs, l'expression « organisation internationale » serait apparue pour la première fois à cette époque dans un document officiel, l'Avis consultatif de la Cour permanente de justice internationale dans lequel elle établit que la Commission européenne du Danube n'était pas un Etat (avis consultatif n° 14, 8 décembre 1927 – *infra*).

UNJF - Tous droits réservés

Section 3 : Penser les organisations internationales sans sacrifier la souveraineté des Etats membres

Si la distinction entre Etats et organisations internationales fut d'emblée durcie pour rassurer les premiers et leur rendre ces nouvelles entités acceptables, les premières organisations internationales furent paradoxalement dotées de prérogatives de puissance publique sur des portions de territoire.

Plus nombreuses furent cependant les organisations internationales appelées à satisfaire un besoin de régulation ou de prestation de service sans rattachement ni application à un territoire ou espace particuliers, avec des pouvoirs normatifs ou coercitifs moindres ou nuls.

§1 : Organisations internationales appelées à exercer un pouvoir sur un territoire

Il serait erroné de penser que c'est par une innovation récente que les organisations internationales furent appelées à exercer des compétences se substituant à celles d'un Etat sur un territoire ou une portion de territoire donnés.

La création de la **Commission centrale du Rhin ou Commission centrale de la navigation sur le Rhin** fut décidée lors du Congrès de Vienne, l'acte constitutif (Convention de Mayence) n'étant ratifié qu'en 1831.

En savoir plus : Prémices

Dès 1804, l'Empire français et le Saint empire romain germanique (SERG) avaient créé une commission fluviale bilatérale pour entamer le démantèlement des multiples obstacles, notamment fiscaux, à la navigation sur le Rhin. Fait remarquable : les deux entités avaient institué une administration commune pour collecter l'octroi et l'affecter à l'amélioration des conditions de navigation et des chemins de halage.

Le progrès vers l'institution internationale à proprement parler vint dix ans plus tard, à la conclusion du Traité de Paris en 1814 qui consacra la liberté de navigation sur les fleuves internationaux européens et à l'adoption de l'Acte final du Congrès de Vienne, en 1815. Il institua une Commission centrale de la navigation sur le Rhin dont la préoccupation était d'assurer la liberté de navigation par le démantèlement des obstacles et le traitement uniforme des bateaux empruntant le Rhin.

Cette Commission était :

- compétente pour dresser des projets de règlement de navigation, qui ne pouvaient entrer en vigueur qu'avec l'accord de tous les Etats intéressés,
- compétente pour contrôler les travaux effectués par les riverains le long du fleuve,
- juge d'appel des décisions rendues par les juridictions des Etats riverains à l'encontre des bateliers accusés de violation du règlement commun de navigation.

Sans remise en cause des titres de souveraineté, était donc instituée une proto-organisation internationale aux compétences impressionnantes puisqu'elles correspondent à des prérogatives de puissance publique.

En savoir plus : Evolutions institutionnelles

UNJF - Tous droits réservés

A l'origine, la Commission fonctionnait comme une « conférence diplomatique permanente » concluant des accords qui étaient proposés à la ratification de ses membres puis transposés dans les droits nationaux.

Très vite pourtant, les règles convenues initialement, par exemple la règle de l'unanimité, furent contournées par l'introduction du vote à la majorité et de formes de pondération selon la longueur des rives.

La Commission se décrit aujourd'hui comme ayant une double nature (conférence diplomatique permanente et organisation internationale disposant d'attributions et de moyens propres pour remplir ses fonctions). Dorénavant, elle fixe les règles communes par voie réglementaire (mais le principe de l'unanimité est maintenu) et non plus conventionnelle. Sa personnalité juridique internationale est formellement reconnue, notamment par l'Etat du siège, la France.

Dans le sillage du Congrès de Vienne (1815) et en en reprenant les principes, le Congrès de Paris (1856) étendit au Danube le régime de liberté imposé pour le Rhin et mit en place deux organes de contrôle des usages de ce fleuve international dont un seul vit en réalité le jour, la **Commission européenne pour le contrôle du Danube** dans laquelle siégeaient des Etats riverains et non riverains (la France, le Royaume-Uni – mais pas certaines principautés riveraines) ; l'autre organe eût été composé d'Etats riverains, et essentiellement doté de compétences réglementaires. C'est la Commission européenne qui récupéra cette compétence normative.

La Commission avait des fonctions opérationnelles, lever les obstacles physiques à la navigation et désensabler l'embouchure du Danube, entretenir les phares, conduire les travaux d'entretien du fleuve nécessaires… Elle avait aussi le pouvoir d'utiliser la force (bateaux de guerre des parties stationnés à l'embouchure) pour faire respecter les réglementations qu'elle arrêtait, comme si son pouvoir de réglementation était augmenté d'un pouvoir de coercition. Et tout cela en disposant d'une autonomie très clairement affirmée : l'exercice de ses fonctions devait se faire « en toute autonomie par rapport à l'Etat territorial » compétent ; elle disposait de son propre personnel (et non pas de personnels détachés par les Etats), choisi sans distinction de nationalité et lui prêtant serment ; le recours au vote à la majorité était fréquent.

A partir des traités de paix de 1919, cette Commission conserva ses pouvoirs, entre Braïla et la mer Noire (avec toujours comme membres la Roumanie et des Etats… non riverains), tandis qu'une autre Commission exerçait ses pouvoirs sur la portion de Braïla à Ulm.

En raison de l'importance majeure du Danube pour la Roumanie, et parce que cette Commission européenne, contrairement à la CCNR, se substituait aux Etats davantage qu'elle ne les prolongeait, la CPJI fut saisie d'une demande d'avis consultatif qui transita par le Conseil de la SDN à propos d'une question opposant la France, l'Italie et le Royaume-Uni à la Roumanie. Cet avis sera détaillé *infra*.

En savoir plus : Pour avoir une idée de la sensibilité de la question danubienne dans l'entre-deux-guerres
V. G. Lubenoff, « La question du Danube », *Politique étrangère*, 1938, n° 5, pp. 468-488.

La **Commission internationale du phare du Cap Spartel** est elle aussi particulièrement intéressante, bien qu'elle soit moins connue et étudiée en France que les commissions fluviales en tant qu'expérience inaugurale.

La présentation qui en est donnée ici suit les analyses de D.J. Bederman, « The Souls of International Organizations: Legal Personality and the Lighthouse at Cape Spartel », *Virginia Journal of International Law*, 1995-1996, pp. 275-377.

En savoir plus : L'alternative : unilatéralisme ou coopération – dans un contexte de rivalités coloniales
Le cap Spartel, près de Tanger en territoire marocain, domine l'entrée du détroit de Gibraltar, théâtre de très nombreux naufrages, à proportion des dangers de la navigation dans cette zone et de l'importance historique du trafic maritime entre la Méditerranée et l'Atlantique.

UNJF - Tous droits réservés

Or le Maroc n'ayant pratiquement pas de flotte maritime ne voyait guère l'intérêt de construire et entretenir un phare (et les équipements accessoires) tandis que les puissances européennes qui nourrissaient des projets coloniaux rivaux au Maroc (France, Espagne, puis Allemagne) étaient intéressées tant par l'internationalisation de la zone de Tanger et la sécurité de la voie maritime, que par la consolidation de leurs intérêts au Maroc, entre autres à travers ce projet. Un enjeu très concret mais très politique était bien sûr que le phare restât neutre en temps de guerre. Les Etats-Unis d'Amérique après hésitation y virent aussi leur intérêt.

La première voie praticable, était celle des initiatives unilatérales, en disposant des navires de guerre prêts à aider des navires de commerce en perdition ou... en construisant un phare. Envisagé dans un accord entre le Sultan du Maroc et l'Espagne, le phare fut construit et achevé en 1864 par un architecte français payé par la France. Cela ne pouvait convenir aux autres puissances qui s'entendirent... pour placer le phare sous un régime international, garantie de neutralisation.

Une convention fut adoptée le 31 mai 1865 par laquelle le Sultan du Maroc, réputé avoir payé le phare qui avait en réalité été financé par la France, transférait le pouvoir de direction et d'administration de l'infrastructure aux représentants des Etats parties, étant bien entendu que « *this delegation does not import any incroachment on the rights proprietary and of sovereignty of the Sultan, whose flag alone shall be hosted on the tower of the Pharos* ».

Le Maroc était libéré de toute obligation financière au motif qu'il n'avait pas de flotte maritime ; les frais d'administration et entretien du phare devaient être assumés à part égale par les Etats parties (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Etats-Unis d'Amérique – soit au total dix parties originaires ayant une représentation à Tanger) ; le Maroc fournissait des gardes pour assurer la sécurité du phare qui devait rester neutre en tout temps. Le gardien de phare devait être un national d'un Etat n'ayant pas plus que des intérêts commerciaux au Maroc.

Le dispositif institutionnel d'origine était rudimentaire puisqu'il était simplement indiqué que les représentants des Etats parties devaient « *establish the necessary regulations for the service and superintendence of this establishment, and no modification shall be afterward applied to these articles, except by common agreement between the contracting powers* ».

En savoir plus : Evolutions institutionnelles

Au départ, la constitution de l'organe chargé de ces fonctions était placée entre les mains du corps diplomatique d'une manière assez classique, avec une présidence tournante, des consuls effectuant des missions d'inspection, etc.. Ce modèle n'était pas encore très éloigné d'une conférence récurrente de représentants d'Etat qui par ailleurs se côtoyaient quotidiennement pour préserver leurs intérêts politiques ou strictement commerciaux au Maroc. Leur cercle s'élargit d'ailleurs (Allemagne, Russie).

Cependant, l'autonomie de la Commission internationale ne cessa de s'affirmer sur le plan juridique.

La Commission survécut à la violation de la neutralité du phare et des règles d'administration pendant les deux guerres mondiales. Ce fut l'accession du Maroc à l'indépendance qui l'emporta. Un protocole de terminaison fut conclu en 1958.

Deux lectures, au moins, de cette expérience sont possibles :

- celle que suggère D.J. Bederman : l'administration internationale d'une infrastructure, fournissant certes un service public à l'ensemble des navires empruntant le Détroit mais strictement territorialisée, ne faisait que masquer la captation en cours de la souveraineté du Maroc par les puissances coloniales ; si le Maroc n'avait pas été un Etat faible, la proie de convoitises, jamais une administration internationale n'aurait été imaginée ;
- une lecture alternative : les commissions fluviales et la Commission du Cap Spartel montrent certes que les administrations internationales territorialisées ont été un instrument entre les mains des plus grandes puissances pour imposer aux plus faibles le respect de principes conformes à leurs intérêts, mais aussi

UNJF - Tous droits réservés

que l'administration internationale est formellement considérée compatible dès le XIXème siècle avec la souveraineté de l'Etat.

En résumé :

1) Des ministres des affaires étrangères, des diplomates, des consuls, les premiers agents au service de l'administration internationale conçurent de créer et faire fonctionner un organe international susceptible (dans le cas des commissions fluviales) d'exercer des pouvoirs à l'égard de personnes privées, sans que cela paraisse théoriquement incompatible avec la souveraineté de l'Etat dont l'exercice des compétences sur son propre territoire est limité par l'extension de celles de l'administration internationale.

2) Dès le début du XXème siècle, le juge international théorisa la *dynamique institutionnelle* de l'organisation internationale en révélant le rôle de la finalité poursuivie par l'organisation internationale et de sa pratique dans l'interprétation de l'acte constitutif (détail *infra*).

3) Le statut d'infériorité dans lequel certains des Etats affectés à l'époque par ces innovations institutionnelles étaient maintenus semble avoir joué davantage comme un facteur permissif que comme une véritable condition juridique mise à la création d'une organisation. Après 1945, les organisations internationales seront construites sur la prémisse clairement affichée de l'égalité souveraine des Etats, et ne s'accommoderont pas moins de l'existence de statuts différenciés, qu'elles institutionnaliseront, tout en captant des compétences dans des domaines « de haute politique ».

4) Il y a lieu de ne pas méconnaître les origines coloniales ou impérialistes de certaines institutions internationales – et donc, indirectement du droit des organisations internationales qui s'élabore dès ce moment-là, à travers la jurisprudence notamment. Cependant, ce prisme ne peut pas s'imposer à l'exclusion de tout autre. Ce serait minorer la portée de ces innovations institutionnelles au regard du souverainisme réputé imprégner le droit de cette époque.

§2 : Organisations internationales appelées à exercer des fonctions sans lien particulier avec un territoire

Deux grands modèles d'organisations internationales sont apparus pour exercer des fonctions qui ne sont pas immédiatement territorialisées (ou alors, marginalement) :

- les « unions administratives internationales»,
- la SDN et les organisations créées à la suite de la Première Guerre mondiale.

A - Les unions administratives internationales

Leur dénomination n'en fait pas des entités anodines. Dès 1882 (*Die Lehre der staatlichen Verbindungen*), Georg Jellinek a aperçu que les unions administratives internationales allaient révolutionner les rapports internationaux et préfiguraient des institutions internationales beaucoup plus ambitieuses, de celles ayant immédiatement la paix pour but. La doctrine allemande a été très sensible à ces développements, partie par idéalisme, partie par intérêt pour des formes d'organisation des rapports entre entités politiques qui se distinguaient de ses objets de prédilection, la fédération et la confédération.

> ***Remarque***
> G. Jellinek identifiait d'ailleurs dans le type de fonction exercé un critère de distinction entre unions administratives internationales et (con-)fédérations : autant les secondes auraient une fonction englobante (M. Virally aurait dit « intégrée »), autant les premières auraient un but d'administration, une fonction instrumentale, délimitée, subordonnée.

UNJF - Tous droits réservés

La création d'unions administratives ne put s'envisager qu'à la réunion de deux facteurs, d'une part, des administrations nationales parvenues à maturité, d'autre part, l'intensification des échanges internationaux.

1. Exemple de l'Union postale universelle

Parmi d'autres, l'**Union postale universelle** , qui n'est pas la toute première à avoir été créée, exprime bien le processus qui conduisit à passer d'une logique purement conventionnelle, bilatérale puis unilatérale, à une logique institutionnelle. Sa création dut beaucoup aux Etats-Unis d'Amérique qui décidèrent, fin 2018, de s'en retirer.

En savoir plus : Aperçu de l'histoire des postes

Longtemps, différents systèmes de poste, publics, privés, royaux, communaux, etc. coexistèrent en parfait désordre, mobilisant les bouchers, les monastères, les universités…

Ce n'est qu'à partir du XVème siècle que se constituèrent à l'intérieur des royaumes ou empires des services postaux destinés au public, souvent confiés à une personne privée dans un premier temps puis repris par la puissance publique à la fin du XVIIIème siècle. Celle-ci ne tarda pas à apercevoir le bénéfice fiscal qu'elle pouvait tirer de ce service.

En même temps, il apparut que la poste devait offrir diverses garanties : uniformité, célérité, sérieux gagé sur un contrôle officiel et permanent.

Le perfectionnement de l'administration postale dut beaucoup à deux expériences qui furent imitées :

- l'unification de la taxe sur les lettres internes et son abaissement au Royaume-Uni (1840),
- la simplification et l'uniformisation des postes au sein de l'espace germanique, dont on sait combien il était morcelé. Or, dès 1850, une union postale austro-allemande fut créée avec une grille tarifaire simplifiée. Déjà, l'on commençait à rêver d'une union postale européenne. La création de la confédération de l'Allemagne du Nord en 1867 puis de l'Empire allemand apporta un surcroît d'uniformisation.

L'expérience confédérale ou fédérale n'aura ainsi pas peu contribué à rendre imaginable une union postale étendue à l'échelle régionale puis universelle.

Sources : B. Reinalda, *Routledge History of International Organizations*..., op. cit. ; *L'Union postale universelle. Sa fondation et son développement. Mémoire publié par le Bureau international à l'occasion du 50ème anniversaire de l'Union*, 1874-1924, 1924.

1ère étape : une conférence internationale pour faire converger les pratiques nationales

L'initiative ne vint pas d'Europe mais des Etats-Unis, en 1863. A l'époque, il existait déjà des traités bilatéraux en matière postale qui ne réduisaient que peu la diversité des règles applicables aux types de courrier, des unités de mesure (poids), des échelles de progression, des taxes qui renchérissaient considérablement le coût du service postal pour le client mais aussi pour l'administration des postes, confrontée à une comptabilité inextricable.

Les nations répondirent favorablement à l'appel des Etats-Unis et participèrent à la conférence de Paris qui se conclut par l'adoption de 31 articles ou principes généraux. Ils ne devaient pas avoir force obligatoire formellement mais devaient faire converger les pratiques nationales et bilatérales des Etats par leur caractère raisonnable et persuasif. Ils se regroupaient autour de 3 grandes questions : uniformité de taxe, uniformité de mesure, simplification des comptes.

La technique retenue était simple mais efficace et promise à un bel avenir :

- réunir les responsables des administrations nationales « techniques » concernées (par ex. les directeurs des postes – en laissant une grande liberté aux Etats dans la désignation de leur représentant) ;
- les laisser fixer des principes communs non contraignants / non sanctionnés (voilà qui préfigure la *soft law*) ;
- laisser les administrations nationales procéder au diagnostic de leurs insuffisances et y remédier.

UNJF - Tous droits réservés

2ème étape : une conférence internationale pour instaurer l'UPU

Après les accords bilatéraux, après la *soft law*, après l'harmonisation des accords bilatéraux sur la base des principes communs de Paris, la conclusion d'une convention multilatérale universelle et la création d'une union postale furent proposées par le directeur des postes de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Un congrès fut réuni à Berne en 1874 (et c'est là que l'UPU a encore son siège).

La Convention de Berne entra en vigueur en 1875, prévoyant la liberté du transit (mais non gratuite) et, selon les dispositions, une uniformisation ou une harmonisation, grâce notamment à la fixation de minima et maxima qui laissaient une marge d'adaptation aux Etats. La Convention prévoyait aussi, d'une part, la possibilité pour les membres de conclure des unions régionales plus poussées, d'autre part, la création d'un Bureau international (institution d'abord désignée comme Union générale des postes puis comme Union postale universelle).

De manière topique, ce *Bureau international* fut d'abord placé sous la surveillance d'une administration nationale des postes dont le choix se porta sur la Suisse. Il fut initialement cantonné dans un rôle de coordination, de publication et de distribution de renseignements, d'instruction de demandes, de préparation des travaux du Congrès. Il s'agissait exclusivement de tâches d'appui administratif. Un *Congrès* des nations membres de l'UPU devait se réunir à intervalles réguliers tous les 3 ans (parfois plus).

Le premier bilan dressé au milieu des années 1920 fit ressortir :

- le *pragmatisme* qui prévalait à une époque où, même si les modèles britanniques et allemands se répandaient à travers le monde, toutes les administrations postales n'avaient pas le même statut ni même un statut public ; d'une manière plus générale, le caractère rigoureusement intergouvernemental de l'organisation internationale n'était alors pas un prérequis de sa formation mais plutôt l'aboutissement d'un processus ;
- un schéma institutionnel embryonnaire qui n'était pas sans évoquer celui des actuelles conférences des parties (CoP) à un traité mais était appelé à se compliquer ;
- l'enthousiasme de certains protagonistes qui n'hésitaient pas à voir dans l'UPU la préfiguration d'une fédération mondiale, *« les Etats-Unis du Globe »* (selon les mots du délégué de la France lors du cinquantenaire) (*L'Union postale universelle. Sa fondation et son développement, mémoire publié par le Bureau international à l'occasion du 50ème anniversaire 1874-1924*, 1924*).*

2. Réception doctrinale des unions administratives et de leur droit

L'UPU n'était pas une institution isolée. La doctrine eut, dès les années 1860, conscience de ce phénomène mais hésita sur sa délimitation et sa dénomination. L'on vit certains auteurs borner leur imagination à ce que l'on appellera plus tard les « organisations de coopération ou de coordination ». D'autres au contraire se projetèrent à partir de la fin du XIXème siècle vers des organisations que l'on dira plus tard d'intégration. D'autres enfin, les regardaient plutôt comme une forme perfectionnée de conférences internationales.

Ainsi, certains auteurs se montrèrent sceptiques à l'égard d'institutions qui ne leur semblaient pas compatibles avec la nature de l'Etat. **Louis Renault**, en 1896, tout en admettant que la création des unions administratives internationales était permise par le perfectionnement de la technique du traité multilatéral à partir de 1815 (puis 1856), tenta d'identifier les limites du processus d'internationalisation de l'administration ou d'institutionnalisation des relations entre Etats :

- certains domaines ne se prêtaient pas à la formation d'une union internationale parce que les Etats y entretenaient une méfiance réciproque ;
- les fonctions de l'union ne devaient pas s'étendre au contrôle de l'exécution d'un instrument international : « *(les Etats) ne doivent pas se décharger de ce soin sur une autorité qui se superposerait en quelque sorte aux Etats pour l'objet dont il s'agit ; ce serait une* ***abdication de souveraineté****. Ils ne doivent pas non plus admettre que les conditions de l'accord puissent être modifiées sans leur volonté* ».

En d'autres termes, L. Renault s'efforçait,

- en positiviste, de rendre compte de la pratique nouvelle des Etats : créer une union administrative est bien le fruit de leur volonté ;

UNJF - Tous droits réservés

- tout en assignant – paradoxalement – des limites à leur volonté souveraine qui découleraient… de leur souveraineté.

Dans cette perspective, ce qui pouvait être « institutionnalisé » correspondait au fond aux rapports horizontaux entre Etats ; grâce à l'union administrative internationale, l'activité conventionnelle pouvait acquérir une certaine continuité. Toutefois, l'union n'avait aucune autonomie normative. L. Renault ne percevait finalement ces unions que comme d'utiles instruments de « *collaboration incessante* », « *d'émulation salutaire* » et « *d'influence réciproque de la législation interne et du droit conventionnel* ». Pas davantage car la logique relationnelle devait l'emporter sur la dynamique institutionnelle (L. Renault, « Les Unions internationales. Leurs avantages et leurs inconvénients », *RGDIP*, 1896, pp. 14-26).

En savoir plus : Louis Renault (1843-1918), juriste influent à l'heure où le droit international se constitue en discipline académique

« Né à Autun en 1843 dans une famille modeste et mort à Barbizon en 1918, Louis Renault est le père fondateur de la tradition française du droit international public, qu'il incarna pendant presque un demi-siècle : sa synthèse de tendances différentes permet d'en retrouver un air de famille chez plusieurs internationalistes français. Son buste à la bibliothèque Cujas et sa statue au Palais de la Paix en symbolisent la double nature de praticien et de professeur, de patriote et d'internationaliste.

***Une influence sur le droit international positif naissant**.*

Bien qu'il se définît un « professeur dans l'âme », Renault fut surtout un praticien et influença directement le droit international positif naissant. Sa contribution au développement de la science juridique est ambiguë : opposé aux utopies et aux spéculations philosophiques, Renault affirmait que la fonction du juriste est « d'exposer ce qui est en indiquant ce qui devrait être ». Cette conciliation entre lex lata et lex ferenda avait l'avantage de donner une utilité pratique à la doctrine, mais affaiblissait son potentiel théorique et critique par rapport au pouvoir politique. En effet, la doctrine française naissante fut surtout un nouvel instrument dans la compétition diplomatique et culturelle européenne. Ainsi, Renault fut orienté vers le droit international public par le développement de la politique étrangère française, alors qu'à Dijon (son premier poste de 1868 à 1874) il avait professé le droit romain et le droit commercial. Premier juriste nommé à la chaire de droit des gens de Paris, la seule en France, en 1874 (il en devint titulaire en 1881), au début il accepta sans enthousiasme et y dispensa aussi des cours de droit international privé et de droit pénal international.

***Jurisconsulte et arbitre**.*

Le Renault praticien lia la promotion du droit international, de la paix et des intérêts de la France. Sa voie moyenne entre « le cosmopolitanisme exagéré, où l'idée même de patrie est absente, et ce patriotisme exclusif qui fait confondre le juste et l'injuste, quand il s'agit de ce qu'on croit être l'intérêt de son pays », était progressiste pour l'époque, mais impliquait le soutien de l'impérialisme de la IIIe République. A partir de 1890, il fut le premier jurisconsulte du Quai d'Orsay depuis la Révolution, appelé par Alexandre Ribot, ministre d'un gouvernement de large coalition républicaine. Il participa ainsi aux grandes conférences diplomatiques du début du XXème siècle sur le droit international humanitaire (Genève et la Haye), le droit maritime (Londres), le droit international privé (la Haye) et le droit commercial.

Il fut aussi arbitre, notamment comme membre de sept tribunaux administrés par la Cour permanente d'arbitrage, dont les sentences sont devenues classiques. Son style, conciliant une clarté cartésienne et l'économie du raisonnement, aménage de manière salomonique la susceptibilité des parties et met la justice au service de la paix : Renault fut co-récipiendaire du prix Nobel de la paix de 1907. De 1916 à 1918, il fut président de la Société de secours aux blessés militaires, devancière de la Croix-Rouge française. La mort le surprit peu avant la fin de la guerre : autrement il aurait été parmi les pères des traités de paix, de la SdN et de la CPJI.

***Un précurseur français du droit international**.*

La production scientifique de Renault consiste en études éparses : il fut actif au sein des sociétés savantes, notamment l'Institut de droit international (dont il présida la session de Paris de 1894), l'Institut de France et la Société de législation comparée, mais ne publia aucun ouvrage systématique. Comme lui, les premiers articles de la Revue générale de droit international public, dont il fut à l'origine la même année, s'inspiraient de l'actualité. Du point de vue doctrinal, en dépit du nom originel de sa chaire, Renault conçut le droit international public comme droit applicable entre les États souverains, auxquels il adapta mutatis mutandis la tradition

UNJF - Tous droits réservés

civiliste française, suivant pour le plan de ses cours généraux celui des Institutes de Justinien (personnes, biens, obligations et litiges internationaux). Par ailleurs, aussi à cause de l'autonomisation du droit international privé, Renault précisa dès 1884 sa conception de l'individu : après l'avoir inclus timidement parmi les sujets, il se rangea à la doctrine majoritaire le considérant un objet. Certaines conséquences de l'anthropomorphisme des Etats alors en vogue étonnent aujourd'hui, notamment le rattachement du territoire étatique et de la mer à la catégorie des biens, ou de la guerre aux modes licites de résolutions des différends. Néanmoins, il s'agit de la première élaboration scientifique du droit international en France : Renault appartint à la génération de Westlake, et Asser, qui fit du droit international une discipline moderne après la guerre franco-prussienne, mais ne vécut pas la querelle des méthodes de l'entre-deux-guerres.
Parmi les sources, tout l'orientait vers la prédilection des traités en vigueur ; toutefois, sans doute inspiré par la tradition libérale du Code civil, Renault trouva un compromis entre un positivisme de principe et un tempérament naturaliste moralisateur, interprétant la liberté des États à l'aune de règles de coexistence découlant rationnellement de leur égalité souveraine. Cette solution n'était pas volontariste, car elle ne se fondait pas sur une théorie de la puissance publique ; d'ailleurs, Renault ne professa jamais le droit public interne. Cependant, sa formation civiliste ne le poussa pas, à la différence de Bluntschli ou de Fiore, à envisager une codification intégrale du droit international public selon une conception philosophique d'ensemble ».

Emanuel CASTELLARIN (source : Site internet de la Société française pour le droit international).

A l'inverse, **P. Kazansky** envisagea d'emblée (1906) que les unions pussent exprimer et servir des « intérêts internationaux ».

Il relevait d'ailleurs que certains de ces intérêts étaient pris en charge par des associations internationales privées qu'il voyait comme une sorte de « *international self-government* ». Ce qui n'était guère admis dans la doctrine d'après la Seconde guerre mondiale, concentrée sur les organisations intergouvernementales dans un contexte dit de stricte séparation entre le « système international » et la « société internationale » (R. Aron), ce qui attire au contraire aujourd'hui l'attention n'effarouchait donc pas un auteur comme lui – à une époque où la société internationale était pourtant réputée n'accueillir comme sujets de droit que des Etats (voy. leçon n° 2) !

Cet auteur n'hésitait pas non plus à concevoir l'action extérieure de l'Etat comme un prolongement de son action intérieure. Grâce à elle, l'Etat chercherait à protéger non seulement « *les intérêts étatistes* » mais encore « *les intérêts de différents groupes sociaux de la population* ».
L'auteur envisageait en outre lucidement le continuum des moyens à la disposition des Etats pour poursuivre ces intérêts,

- depuis « *l'entente tacite* » et probablement non contraignante,
- jusqu'à la conclusion d'un accord en bonne et due forme, qui peut être un traité ou un arrangement administratif,
    - prévoyant ce que l'Etat devra exécuter et éventuellement comment,
    - ou créant un « *organe international* » spécialement « *pour remplir les prescriptions contenues dans le traité* ». Dans ce dernier cas, le traité instituerait un bureau, des congrès ou conférences, des tribunaux internationaux.

Que l'on considère les congrès et conférences ou les éventuelles commissions dans lesquels sont représentés tous les Etats membres, ils ne généraient que du droit conventionnel en réservant à tout Etat un droit de veto (soit au stade de l'adoption (règle de l'unanimité), soit à l'effet de se rendre la règle adoptée inopposable).

Comme L. Renault, P. Kazansky ne concevait pas que l'union administrative internationale fût dotée d'un pouvoir de contrôle et de sanction de l'exécution des obligations internationales des Etats. Pas plus que lui il ne concevait encore l'indépendance du bureau international par rapport à l'Etat hôte (au contraire, cet Etat devait exercer sur lui « une surveillance particulière »). En revanche, il ne semblait pas voir de limites à l'expansion des pouvoirs de l'union qui soient inhérentes à la qualité d'Etat. S'il en voyait, elles étaient contingentes.

L'auteur esquissait ainsi les fondements d'une théorie des organisations internationales, et non pas seulement des unions administratives internationales. Toutefois, il considérait que l'organisation universelle était condamnée à demeurer technique aussi longtemps qu'il existerait des Etats à base territoriale. Il peut être rapproché de la pensée d'*un droit administratif global* quand il écrivait : « *pour nous, l'administration*

UNJF - Tous droits réservés

internationale n'est pas autre chose que l'activité des Etats, des sociétés internationales, de leurs organes et des organes internationaux, dans le but de protéger les intérêts sociaux internationaux. Et le droit administratif international est le droit qui crée et régit cette administration » (P. Kazansky, « Théorie de l'administration internationale », *RGDIP*, 1902, pp. 353-367).

Les réserves à l'égard de « l'administration internationale » et de ses unions s'évanouissaient chez **Paul Reinsch** qui mettait très clairement en rapport l'unification constatée et désirable du monde avec la création dans tous les domaines d'intérêt international d'unions administratives : « *Homogeneous development, uniformity, and simplicity are favored. Commercial and industrial intercourse is facilitated by the absence of irrational local differences in legal rules. Unfair competition is prevented by the uniformity of national regulations, which places competition the world over upon a higher plane, and which checks the granting of entirely unfair advantages to national enterprises and industries* ».

Nous n'étions encore qu'en 1909 et déjà, pourtant, le gouvernement isolé était réputé ne pas pouvoir assurer à sa population la totalité des avantages de la civilisation.

Dans cette perspective,

- la création d'unions internationales s'écartait du cosmopolitisme idéaliste qui voyait dans l'Etat un obstacle à l'unité du genre humain ; la coopération internationale entre Etats devait s'étendre par cercles concentriques ; l'expansion parallèle de la conscience universelle assurerait, à terme, la disparition de toutes les incitations à la guerre ; il n'y avait donc plus lieu de fixer des limites *a priori* aux fonctions susceptibles d'être imparties à l'organisation internationale ;
- il n'y avait rien de scandaleux non plus à expérimenter des techniques de suivi ou contrôle international, à tout le moins de contrôle sur rapport ou grâce aux rapports fournis par les administrations nationales ; quoique ce mode de contrôle fût *a priori* assez peu contraignant, il s'éloignait déjà du contrôle de l'exécution par les moyens ordinaires de l'action diplomatique sur la base d'une connaissance des faits qui ne s'appuyait pas sur une base systématique ;
- il fallait que les personnes privées puissent se reposer sur les informations exactes fournies par les administrations nationales pour orienter leurs activités et rendre les arbitrages les plus rationnels qui fussent.

La fonction normative de l'organisation prenait du relief pour se décliner selon trois modes :

- l'unification des règles applicables à certaines activités,
- l'adoption de règlements d'administration qui visent en outre à donner des règles communes aux administrations,
- l'octroi d'avantages mutuels (P. Reinsch, « International Administrative Law and National Sovereignty », *AJIL*, 1909, pp. 1-45).

En résumé :

1) Au tournant du XXème siècle, certains auteurs réduisaient « les unions administratives » à de simples « *solidified treaty regimes* » (J. Klabbers) et, corrélativement, négligeaient les phénomènes proprement institutionnels : implicitement, ils épousaient le point de vue d'Etats supposés jaloux de leur souveraineté.
Ces régimes conventionnels « solidifiés » trouveraient aujourd'hui leur équivalent dans les conférences des parties (CoP pour *conference of parties* ou MoP pour *meeting of parties*) qui scandent la vie des instruments conventionnels, particulièrement en droit international de l'environnement.
D'autres, à l'opposé, entrevoyaient ce qui deviendrait la formule du fonctionnalisme, au sens politique : de la coopération administrative dans les domaines techniques les plus variés naîtraient la conscience et le désir d'une paix durable éventuellement garantie par une organisation. Avant que la paix se réalisât, la rationalité progresserait dans la conduite des relations internationales.

2) La doctrine s'intéressa rapidement à la différenciation des procédures d'adoption d'actes par l'organisation internationale ou en son sein : à côté des actes conventionnels, il était envisageable que d'autres fussent adoptés, sans ratification par les Etats ; ce devait être l'unanimité dans un premier temps.

UNJF - Tous droits réservés

3) L'opposition entre les domaines techniques propices à l'institutionnalisation et les domaines politiques qui lui seraient rebelles fut assez tôt remise en question.

B - Au-delà des unions administratives : la SDN, l'OIT, la Banque des règlements internationaux

> Dès sa création en application de la partie I du traité de Versailles, au sortir de la Première guerre mondiale, la **Société des Nations** fut perçue comme politique par son objet principal : la garantie d'exécution des traités de paix et la sécurité collective. Pourtant, elle ne s'y réduisait pas et fut dotée *ab initio* de compétences dites techniques (art. 23 du Pacte) qu'elle exerça avec un bien meilleur succès que ses compétences dites politiques (v. pour plus de détails sur ses fonctions leçon n° 5).

La création de la SDN constitua un moment de rupture dans l'histoire de la société internationale. Bien que le Pacte de la SDN ne fût pas aussi ambitieux que W. Wilson l'eût souhaité, bien qu'il s'inscrivît dans des traités de paix qui dessinaient les fractures à venir du continent européen, son adoption marquait une nette rupture :

- avec le principe d'équilibre qui avait prouvé son incapacité à maintenir durablement la paix en Europe (voy. leçon n° 2), quoique les puissances européennes se soient ingéniées à la maintenir sous influence (v. leçon n° 5) ;
- avec un ordre européo-centré (au moins en principe) puisqu'elle avait une vocation universelle ;
- avec la pratique de la « diplomatie secrète », conformément aux exhortations de W. Wilson dans ses Quatorze points. En effet, d'une part, le Pacte contenait un dispositif d'enregistrement des traités : « *Article 18. Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré* ». D'autre part, la Société des Nations, en concentrant l'action diplomatique, devait la placer sous le regard et le contrôle des opinions publiques, de l'opinion publique internationale.

Sans donner aux mots une définition très précise, un grand internationaliste contemporain de sa création, L. Oppenheim, décrivit la SDN comme « *cherchant, par une constitution écrite, à organiser cette communauté des Etats, demeurée jusqu'alors inorganisée* ». On voit que la thématique de la Charte des Nations Unies – constitution mondiale n'est pas tout à fait nouvelle !

Quelque étendues que fussent ses fonctions et même en donnant application à la théorie des pouvoirs implicites, la SDN ne jouissait pas d'une « compétence plénière » comme l'Etat, ni ne disposait de la panoplie des pouvoirs qui sont ceux de l'Etat. Elle était enfin retenue en principe par l'article 15, § 8 de s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats (« *Si l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution* »).

D'emblée son pouvoir fut limité par la règle de l'unanimité dans ses organes intergouvernementaux. L'article 2 du Pacte de la SDN prévoyait que l'action de la Société devait s'exercer par une Assemblée et un Conseil assistés d'un secrétariat permanent. Cette disposition laconique suscita des « discussions animées » entre les tenants de trois lectures différentes :

- ces trois organes de la SDN étaient ceux de la communauté internationale surplombant les Etats ;
- ces trois organes étaient ceux de la SDN située en face ou à côté de ses membres en tant « *qu'entité corporative, distincte de ses membres* » ;
- les organes interétatiques – c'est-à-dire composés des représentants des Etats membres –, l'Assemblée et le Conseil, étaient situés « au-dessous des Etats » et devaient être décrits comme des conférences internationales ou des organes communs aux Etats membres. Dans ce tableau-ci, la SDN s'apparentait seulement à un perfectionnement du concert européen dans la mesure où elle acquérait un caractère et un secrétaire permanents.

L'auteur de cette synthèse, M. Starita, conclut ainsi à propos de la SDN : « *La Société occupe en somme une place centrale dans le développement de l'organisation internationale, un moment de passage entre l'expérience des conférences internationales et celle des organisations internationales 'modernes'. D'un point de vue structurel, au stade de développement où la Société se situe, le principe de l'unanimité est le pivot de*

UNJF - Tous droits réservés

l'équilibre du système. L'on peut voir néanmoins – voici la raison principale de son intérêt – au-dessous de ce principe, les germes d'une dialectique entre l'aspiration des organisations internationales à leur indépendance par rapport aux Etats membres et la tendance opposée des Etats à les maintenir sous leur autorité, qui caractérisa le développement des organisations internationales après la Deuxième guerre mondiale » (« Article 2 », *in* R. Kolb (dir.), *Commentaire sur le Pacte de la Société des Nations*, Bruylant, 2015, pp. 109 ss.).

En savoir plus : Pour plus de détails sur la Société des Nations
R. Kolb (dir.), *Commentaire sur le Pacte de la Société des Nations*, Bruylant, 2015, 1410 pages.

En savoir plus : Les tribulations de la sécurité collective et l'histoire de Genève : La SDN, du Palais Wilson au Palais de l'Ariana
1) Premier siège :

Le Palais Wilson en 1928 :

L'histoire tourmentée de ce bâtiment aujourd'hui siège du Haut commissariat pour les droits de l'homme est relatée dans l'article « Le Palais Wilson, la mémoire de Genève et son otage » de Joëlle Kuntz, journaliste, chroniqueuse au Temps, et auteur accessible en ligne sur le site de la Genève internationale de la République et canton de Genève (consulté le 25 février 2019).

2) Second siège :

Le Palais des Nations ou palais de l'Ariana :

L'histoire en est contée, non sans parti pris, dans l'article « Le Palais des Nations : pour la paix, un « monument » » de Joëlle Kuntz, journaliste, chroniqueuse au Temps, et auteur accessible en ligne sur le site internet de la Genève internationale de la République et canton de Genève (consulté le 25 février 2019).

> Alors que la Conférence de la Paix de 1899 n'avait pu déboucher que sur la création d'une Cour permanente d'arbitrage – permanente en réalité par son bureau –, le projet de créer une **Cour permanente de justice internationale** fut sans cesse relancé et aboutit après la Première guerre mondiale (v. leçon n° 8).

> Le préambule de la partie XIII du Traité de Versailles mettait en exergue la contribution que la justice sociale et la condition des travailleurs devaient apporter à la paix universelle. L'idée de créer une telle institution avait néanmoins été défendue dès le XIXème siècle tant par des représentants des travailleurs que par des industriels. Dès lors, l'**Organisation internationale du travail** créée en 1919 ne pouvait pas être une organisation purement technique. L'objectif poursuivi par certains de ses fondateurs était en outre de dresser un rempart contre la progression du bolchévisme en plus d'égaliser les conditions de la concurrence entre les employeurs.

Unique en son genre, la structure de l'OIT repose sur l'association en ses organes de représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs (*tripartisme*). Le fait est d'autant plus remarquable que l'OIT est dotée de compétences normatives : adopter des conventions et recommandations relatives à la condition des travailleurs (par ex. durée du travail, travail de nuit, travail des femmes…), ce qu'elle fit d'emblée avec un grand enthousiasme. S'y ajoutent des compétences de contrôle et des procédures de sanction. Lorsqu'elle fit l'objet de critiques dirigées contre son coût ou l'inflation normative, elle réagit en développant la fonction de contrôle des normes adoptées en son sein.

Les membres originaires de la Société des Nations étaient membres originaires de cette organisation, et, par la suite, la qualité de membre de la Société des Nations entraînerait celle de membre de ladite organisation.

UNJF - Tous droits réservés

Sur l'insistance des organisations ouvrières, l'Allemagne et l'Autriche y furent admises dès la Conférence internationale du travail d'octobre 1919 à Washington. Les Etats-Unis d'Amérique rejoignirent l'OIT en 1934 et l'URSS, en 1934 également, comme conséquence de son admission à la SDN (l'URSS fut ensuite réadmise en 1954). Ce n'est vraiment que dans les années 1950 que l'indépendance des syndicats en URSS fit l'objet de vives et durables discussions.

En savoir plus : Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919 (qui contient les dispositions relatives à l'OIT)

« Section
Organisation du travail
Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions : par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'œuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues ;

Attendu que la non adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ;

Les hautes parties contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit :

Chapitre premier
Organisation

Article 387.
Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule ».

En savoir plus : Lectures

- V.-Y. Ghebali, *The International Labour Organization. A Case Study on the Evolution of United Nations Specialized Agencies*, Nijhoff, 1989.
- M. Louis, *Qu'est-ce qu'une bonne représentation ? L'Organisation internationale du travail de 1919 à nos jours*, Dalloz, 2016.
- I. Lespinet-Moret, V. Viet, *L'Organisation internationale du travail. Origine. Développement. Avenir*, Presses universitaires de Rennes, 2011.

En savoir plus : Des organisations internationales techniques aux organisations – providence

E. Jouannet voit dans l'OIT l'emblème de l'organisation internationale qui cristallise, dans l'entre-deux-guerres, de nouvelles attentes sociales et marque la naissance d'organisations providence, en sus des organisations techniques :

UNJF - Tous droits réservés

« *On comprend que la souveraineté-liberté et l'individualisme triomphant du début du XIXème siècle, la liberté de commercer, d'entreprendre, de se développer en toute indépendance, comportent une face d'ombre pour ceux qui ne peuvent que les subir et se trouvent privés de tout support et de toute reconnaissance. Qui plus est, l'interdépendance de fait, démultipliée par la mondialisation économique, fait prendre conscience aux Européens que les hommes, les sociétés et les économies sont désormais très intimement liés et que les problèmes sociaux ne peuvent être résolus séparément. La crise de 1929 le rappellera de façon tragique. Enfin, on reproche également son caractère abstrait au droit international libéral comme on le fait pour le libéralisme en droit interne. L'abstraction des droits individuels des Etats et le principe d'égalité formelle commencent à faire problème dans un monde où l'essor économique ne profite pas de la même façon à tous et creuse les inégalités entre Etats comme entre individus. (...) Tout comme l'individu, l'Etat n'est plus perçu par les internationalistes comme un être isolé et abstrait mais comme un être situé qui, pour son propre développement, dépend de son milieu et des autres.*

Toutefois, il ne s'agit pas pour la majorité des hommes politiques et des internationalistes de l'époque de récuser la finalité libérale du droit international en vigueur entre Etats civilisés, mais plutôt d'en corriger la trajectoire dans un sens plus social ; et donc d'introduire un ensemble de pratiques sociales pouvant se combiner avec le maintien des droits individuels des Etats. En France, le solidarisme du radical socialiste Léon Bourgeois est emblématique de ce mixte entre libéralisme et interventionnisme social, et de ses doubles répercussions en interne et à l'international. Son petit livre Solidarité, publié en 1896, n'est pas le produit d'idées nouvelles et révolutionnaires pour l'Europe de la fin du XIXème siècle, mais il reflète très bien l'état de la pensée européenne à ce moment donné et rejoint par exemple les idées de son compatriote George Scelle, du belge Henri Rolin, de l'australien Stanley Bruce ou du général sud-africain Jan Christian Smuts qui fut représentant de la Grande-Bretagne lors des travaux préparatoires de la SDN. (...).

(C)ette nouvelle tendance sociale, très représentative des préoccupations de l'époque, ne conduit pas du tout à une sorte de socialisme international car elle conserve une base nettement individualiste où l'Etat préexiste à la totalité. Simplement, en vertu de la loi naturelle d'interdépendance et de l'existence de phénomènes de groupes, l'Etat se trouve dans une situation d'associé et de débiteur qui lui donne des devoirs. (...).

Cette idée de solidarité se retrouve dans les discours et pratiques juridiques de la fin du XIXème siècle jusqu'en 1940. On ne peut pas dire qu'elle est concrétisée sous la forme spécifique, théorisée par Léon Bourgeois ou d'autres penseurs de la même veine, mais la pratique juridique internationale s'en inspire très nettement, reflet de la pratique interne des sociétés européennes. S'agissant du discours internationaliste, la très grand majorité des internationalistes insiste de plus en plus sur une grande loi de solidarité, de réciprocité et d'humanité qu'ils semblent découvrir et qu'ils placent au fondement de toutes les relations humaines et donc des relations entre Etats ». (...)

(C')est surtout la création de l'OIT (Organisation internationale du travail) par le biais du Traité de Versailles qui constitue de notre point de vue un tournant emblématique et capital du droit international en ce qui concerne ses finalités. Le Pacte de la SDN lui-même ne consacre en tout et pour tout que trois articles (23, 24 et 25) aux questions économiques et sociales mais il prépare le terrain à une véritable révolution juridique et politique. Son article 23 constitue le fondement de la création de l'OIT. Or, beaucoup moins commentée que la SDN étant donné ses répercussions moins apparentes et le fait qu'elle ne touche ni aux intérêts vitaux des Etats ni à la guerre, l'OIT est cependant tout aussi décisive pour l'histoire du droit international. Sa création est à tous égards révolutionnaire. C'est la première institution-providence, la réponse institutionnalisée du droit international classique face à l'insécurité sociale, humanitaire et économique des masses ouvrières. (...)

De fait, l'instauration de l'OIT a pour objectif le bien-être des travailleurs et consacre pleinement le retour d'une certaine finalité providentialiste du droit des gens des Modernes que l'on s'était empressé d'oublier dès le début du XIXème siècle pour n'en délivrer qu'une version parodiée aux peuples non européens à partir des années 1860 » (E. Jouannet, *Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international*, Bruylant, 2011, pp. 199-203).

UNJF - Tous droits réservés

Consultez en images quelques-uns des plus grands défis que l'Organisation Internationale du Travail (OIT) a eu à relever : « 90 ans au service de la justice sociale: l'histoire de l'OIT en photographies » accessible sur le site internet de l'OIT.

> ***Remarque***
> Quelle place pour les personnes privées ?
>
> Dans l'une et l'autre institution, OIT et SDN, les personnes privées furent admises à participer soit formellement (tripartisme fonctionnel à l'OIT), soit informellement (SDN) au fonctionnement de l'organisation.
>
> A l'approche de la Seconde guerre mondiale et après, les organisations internationales (hormis l'OIT) eurent tendance à se refermer sur les Etats, ne laissant le plus souvent aux acteurs non étatiques qu'une place très réduite tant leur présence était perçue comme une menace supplémentaire pour la souveraineté des Etats – au plan interne comme au plan international d'ailleurs pour nombre d'entre eux. V. cependant l'article 71 de la Charte des Nations Unies.

En savoir plus : Un juriste français dans les institutions internationales : Georges Scelle (1878-1961)
« Né en 1878 à Avranches en Normandie, Georges Scelle a suivi des études universitaires en droit (Faculté de Paris) ainsi qu'en sciences politiques (École libre de sciences politiques). Après avoir soutenu sa thèse sur L'histoire politique de la traite négrière aux Indes de Castille sous la direction d'Antoine Pillet, il occupe un poste de chargé d'enseignement, successivement à l'Université de Sofia, à la Faculté de Dijon et à celle de Lille, où il enseigne principalement le droit international public mais également le droit constitutionnel ainsi que le droit international privé. Agrégé en 1912, il sera professeur au sein de la Faculté de Dijon à partir de la même année et ce pendant vingt ans, puis professeur ordinaire à la Faculté de droit de l'Université de Genève et à l'Institut universitaire des hautes études internationales (de 1929 à 1933). Ce n'est qu'en 1933 qu'il sera élu à la Faculté de droit de Paris, malgré une première tentative avortée en 1925 à cause de la pression de certains étudiants, notamment ceux associés à l'Action Française, mais aussi de plusieurs de ses collègues. A la suite de suite à son élection, l'Université aurait même été fermée provisoirement (entre mars et avril 1925).

***Objectivisme sociologique et dédoublement fonctionnel**.*
Georges Scelle est mondialement connu comme le fondateur de la théorie de l'objectivisme sociologique en droit international. Reprenant les travaux de son maître à penser, Léon Duguit – sur la théorie objectiviste de l'État – ainsi que du sociologue Emile Durkheim, il applique leurs enseignements au droit international. Pour Scelle, les principaux sujets de droit international ne sont en aucun cas les États – il récuse la souveraineté absolue des États, en raison des principaux maux au début du siècle qu'elle a suscités, à savoir le déclenchement de la Première Guerre mondiale – mais les individus. Sa théorie a été développée dans l'ouvrage Précis du droit des gens publié lors de l'entre-deux-guerres, et ayant eu un retentissement allant au-delà de la sphère des juristes français. Pour Scelle, il n'existe pas de différence entre la société interne et la société internationale ainsi qu'entre les différentes branches du droit, faisant du monisme la règle de base et du droit international la norme supérieure. La théorie du « dédoublement fonctionnel » de l'État, qualifié de « trouvaille scellienne » (Santulli), constitue un des principaux piliers de sa doctrine et est toujours d'actualité au niveau du droit des organisations internationales. Selon cette dernière, les agents de l'État ont une double fonction tant au niveau interne qu'au niveau international et c'est à travers cette voie que se forme la norme internationale.
Bien qu'à certains égards la théorie scellienne semble contestable à l'heure actuelle, elle est révolutionnaire pour son époque, notamment en ce qui concerne l'individu en tant que sujet de droit international. Car, rappelons-le, Scelle a édité son ouvrage à une époque où la société internationale était régie et dominée par les États souverains. Sa théorie a eu un important retentissement en son temps. Elle continue de faire l'objet d'études et est souvent mentionnée notamment dans l'histoire et les grands courants du droit international à l'instar des écrits de Grotius, Triepel ou Kelsen. Par ailleurs, la théorie moniste de Scelle a influencé le système juridique français, notamment au moment de l'élaboration de la Constitution du 27 octobre 1946, dont

UNJF - Tous droits réservés

le préambule prévoit en son alinéa 14 que « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ».
L'apport de Georges Scelle à la science juridique ne saurait se résumer à sa contribution à la théorie du droit international et dans une certaine mesure au droit international des droits de l'homme. Il a en effet rédigé d'importants écrits sur le droit des organisations internationales notamment sur la Société des Nations ainsi que sur l'Union européenne. Des travaux qui sont importants puisqu'à cette époque la société internationale était beaucoup moins institutionnalisée qu'à l'heure actuelle. De plus, une partie de ses écrits ont également porté sur de grandes notions de droit international (comme par exemple le crime d'agression, la création des États, la reconnaissance des États, la légitime défense ou l'arbitrage), mais aussi sur le droit administratif et le droit ouvrier.

***D'éminentes fonctions internationales**.*
Parallèlement à sa carrière de juriste, ainsi que de militaire – il est successivement sous-lieutenant, officier mitrailleur, lieutenant et officier jurisconsulte lors de la Grande Guerre – Georges Scelle occupe d'importantes fonctions sur la scène internationale, avant même l'année de son agrégation et jusqu'en 1958, quelques années avant son décès. Ses fonctions au sein de la Société des Nations (il est membre à deux reprises de la délégation française aux sessions de l'Assemblée de la SdN) et plus tard au sein du système des Nations Unies et plus précisément au sein de la Commission du droit international (qu'il préside en 1950), ont occupé une grande partie de sa vie. Il en est de même pour l'Organisation internationale du travail depuis sa création où il est, entre autres, membre de la Commission de contrôle des conventions internationales de travail. Pendant vingt ans, il est membre ainsi que vice-président du tribunal administratif de l'OIT ainsi que de la Cour Permanente d'Arbitrage. Il plaide par ailleurs dans des affaires soumises à la Cour internationale de Justice (affaire du Droit d'asile ; affaire consultative concernant la Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un État aux Nations Unies. Scelle est aussi membre d'institutions prestigieuses comme l'Institut de droit international, l'Institut international de droit public et l'Académie de droit international de la Haye, dont il a été le secrétaire général de 1935 à 1958.

***Un intellectuel engagé**.*
Enfin, Georges Scelle est actif au niveau national tant sur le plan politique que juridique. Intellectuel et engagé – il s'intéresse particulièrement à la question ouvrière et publie souvent dans la presse de gauche –, il est le chef de cabinet du ministre du travail sous le gouvernement d'Edouard Herriot et participe à divers projets d'envergure nationale (comme par exemple la mise en place du Conseil national économique) et fait partie de divers mouvement associatifs (comme le Mouvement « la Paix par le droit », l'Association française pour la Société des Nations et l'Union internationale des Associations pour la Société des Nations). Par ailleurs, il est connu également pour ses positions hostiles envers les États violant le droit international (en particulier l'Italie de Mussolini lors de l'invasion de l'Éthiopie). On évoquera finalement sa simplicité, son charisme et son éloquence lors de ses cours et qui n'ont pas laissé indifférents ses étudiants et en particulier un de ses « élèves », ».

Article de Michel TABBAL accessible sur le site internet de la Société française pour le droit international.

> La décision d'instituer la **Banque des règlements internationaux** (BRI) fut consignée par les gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et du Japon dans la Convention de La Haye de 1930.

La Banque avait originellement plusieurs fonctions :

- favoriser la coopération des banques centrales et fournir des facilités additionnelles pour les opérations financières internationales,
- agir comme mandataire ou comme agent en ce qui concerne les règlements financiers internationaux qui lui sont confiés en vertu d'accords internationaux,
- gérer le Plan Young pour le règlement des réparations allemandes. Cette fonction, évidemment, n'est plus.

Par ce même instrument auquel elle était également partie, la Suisse s'engageait à accorder à la BRI la Charte constitutive arrêtée par les précédents Etats et annexée à la Convention de La Haye. Aux termes de la Charte

UNJF - Tous droits réservés

constitutive, la BRI devait avoir le statut d'une société anonyme par actions en Suisse, mais devait être pour partie soustraite à l'application du droit suisse.

Pourquoi instituer la BRI comme une société par actions de droit suisse, quoique soustraite au droit suisse pour l'essentiel ? Il semble que l'on ait hésité, au seuil des années 1930, à admettre qu'un traité international pût instituer « directement » une société par actions, sans passer par le truchement du droit interne, d'autant que cette société, sans avoir pour but la maximisation du profit, avait bien un but lucratif.

Cette institution toute particulière conjuguait une fonction hautement politique en lien avec le règlement de paix, des fonctions techniques, un but lucratif. L. Trotabas forma l'hypothèse qu'on avait voulu créer un « *trustee-agent* » d'exécution des réparations et dettes interalliées dont les fonctions furent enrichies de compétences ayant pour but de favoriser la collaboration et la coopération entre banques centrales et la relance du commerce international (crédit aux banques). Finalement, la question des réparations devint secondaire.

L. Trotabas releva trois traits intéressants de la BRI. C'était :

- « une entreprise mixte de coopération interétatiste » ;
- une incarnation de la solidarité monétaire entre les nations dont l'indépendance par rapport aux Etats membres était toutefois préservée ;
- une organisation dotée d'une fonction politique (contribution à l'organisation de la paix) sur un mode technique ; l'idée force aurait été de dépolitiser la question des réparations en la transportant « du domaine politique dans le domaine financier » (L. Trotabas, « La Banque des règles internationaux », *Revue de droit international et de législation comparée*, 1931, n° 1, pp. 61-84).

La BRI se singularisait encore parce que son capital était ouvert à la participation de personnes privées. Cependant, les actions détenues par des particuliers ne leur conféraient pas de droit de vote, non plus que le droit de choisir des membres du conseil d'administration ou de céder des actions sans l'autorisation de la Banque centrale et des actionnaires.

En savoir plus : Elucidation tardive de la nature de la BRI

Un différend naquit, entre la Banque et ses actionnaires privés, de la décision prise en 2001 par le conseil d'administration de racheter toutes les actions détenues par des particuliers, afin de rationaliser la gestion de la banque.

Et la licéité de cette décision, et le montant de la compensation furent contestés. Le différend fut soumis à un tribunal arbitral.

Dans une sentence arbitrale partielle rendue le 22 novembre 2002 dans un différend opposant des particuliers, Dr. Horst Reineccius et d'autres à la BRI, à propos du rachat des actions détenues par des personnes privées décidé en 2001, le tribunal « clarifia » la nature juridique de la BRI : la BRI « est une création sui generis qui est une organisation internationale » :

- il s'agit d'une organisation internationale par ses fonctions – elle a été créée pour accomplir une tâche internationale particulièrement urgente, qui est ensuite apparue comme structurelle,
- il s'agit d'une organisation internationale par son origine : « Bien que la structure interne de la Banque soit, en vertu de l'art. 1 des Statuts, celle d'une 'société anonyme par actions', et que le conseil d'administration de la Banque soit composé en permanence des gouverneurs des banques centrales des sept Etats fondateurs et des personnes qu'ils ont désignées, le caractère fondamentalement international de la Banque découle du fait qu'elle tire son origine d'un traité ».

D'ailleurs, cette « société anonyme » a été traitée par la Suisse comme une organisation internationale. Un accord de siège fut conclu en 1987 aux termes duquel la Suisse reconnaissait la personnalité juridique internationale et la capacité en Suisse de la BRI, lui garantissait toute autonomie et liberté d'action et lui accordait un régime d'immunité de juridiction et d'exécution.

Le tribunal arbitral conclut que la BRI n'avait pas racheté les actions à un prix correspondant au standard international de traitement dû à un actionnaire « étranger » et détermina le montant par action qu'elle devait verser à chaque actionnaire.

UNJF - Tous droits réservés

En résumé :

1) A peu près tout ce que l'on connaît aujourd'hui a été expérimenté entre la création de la Commission centrale du Rhin (après le Congrès de 1815) et la création de la SDN, de l'OIT, de la BRI (après la Première guerre mondiale) ; les fonctions les plus variées ont été imparties aux organisations internationales (normatives, opérationnelles, juridictionnelles, de contrôle ; territorialisées ou non).

2) Simultanément et logiquement, la doctrine s'est posé la question des limites des pouvoirs des organisations internationales. Ces limites ont été découvertes soit dans l'existence de fonctions incompatibles avec la souveraineté des Etats membres, soit dans le respect des fonctions attribuées, quelle que soit leur nature technique ou politique.

3) Le continuum des formes et le continuum de la technique au politique sont perceptibles dès cette époque, même si certains observateurs se complaisent à accentuer les dichotomies (Etat / organisation internationale, technique / politique) notamment dans le but de ménager la nature de l'Etat.

UNJF - Tous droits réservés

Section 4 : Penser les organisations internationales comme des sujets de droit international

Les leçons 1 et 2 ont mis en évidence le mouvement de resserrement de la société internationale et de sa représentation autour des Etats, tout particulièrement aux XVIIIème-XIXème siècles. La multiplication des organisations internationales bousculait tant cet ordonnancement interétatique que le monopole des Etats sur la formation des normes de droit international dès lors qu'une fonction normative directe ou indirecte leur était attribuée.

Il fallait décidément situer les organisations internationales dans la société internationale, par rapport aux sujets de référence que sont les Etats, puis en tant que sujets de droit international ou non, enfin en tant qu'entités devant bénéficier de moyens et protections particuliers ou devant rester dépendantes de leurs membres.

§1 : Autre chose que des Etats

L'organisation internationale existe en vue d'une fonction attribuée, n'est jamais à elle-même sa propre fin, n'absorbe ni les fonctions ni les raisons d'être des Etats. L'affirmation revient comme un leitmotiv dans la doctrine et la pratique, notamment dans l'entre-deux guerres lorsque s'affirment l'autonomie et les pouvoirs d'organisations clairement dotées d'un mandat politique.

A - A propos de la Commission européenne du Danube

Lorsque la CPJI fut saisie d'une demande d'avis consultatif relatif à la Commission européenne du Danube, il s'agissait de délimiter les compétences de la Commission dans la zone de Galatz et Braila. En bref, les puissances européennes considéraient qu'elles y étaient identiques à la partie aval (la CPJI va largement leur donner raison), tandis que la Roumanie considérait qu'elles étaient simplement techniques (navigabilité du fleuve, service de pilotage), à l'exclusion de tout pouvoir d'assurer l'application de règlements.

La CPJI fut conduite à s'intéresser à la distinction, opérée par la Roumanie, entre pouvoirs techniques et pouvoirs juridiques de la Commission. Or elle conclut sans s'effaroucher que la Commission était bien investie des deux types de pouvoirs : travaux techniques, perception de droits de navigation au titre du pilotage obligatoire mais aussi pour couvrir les travaux d'entretien effectués par la Commission, police fluviale, pilotage, remorquage, protection des travaux, attributions juridictionnelles pour sanctionner les contrevenants…

Il s'agissait de bien plus que d'énumérer une série de pouvoirs attribués ; ils étaient en eux-mêmes déjà importants et la Cour tint de surcroît à en souligner l'unité : « *les différentes attributions de la Commission européenne ont été considérées comme formant une unité nécessaire et (…) plus particulièrement ses pouvoirs juridictionnels ont été considérés comme le corollaire de ses pouvoirs techniques, lesquels devaient, en fait, être protégés par des sanctions* ».

Voilà qui n'est pas sans évoquer, paradoxalement, la manière dont la puissance publique par excellence, l'Etat, est organisée : par une *liaison* des différentes fonctions (normative, exécutive, juridictionnelle).

En savoir plus : Raisonnement de la Cour

UNJF - Tous droits réservés

Toutefois, lorsqu'il lui fallut démarquer les compétences respectivement de la Roumanie et de la Commission, la Cour opposa nettement les fonctions de la Commission à la souveraineté du détenteur du titre sur le territoire. Encore le fit-elle après avoir semblé tenir les deux prétentions pour équivalentes en principe :
« *La Commission européenne, bien qu'elle exerce ses fonctions 'dans une complète indépendance de l'autorité territoriale' et bien qu'elle possède des moyens d'action indépendants ainsi que des privilèges et immunités qui sont en général refusés à des organismes internationaux, ne constitue pas cependant une organisation dotée d'une souveraineté territoriale exclusive. La Roumanie, en tant que souverain territorial, exerce des pouvoirs sur le Danube maritime chaque fois que ce n'est pas incompatible avec les compétences que détient la Commission... en vertu de son statut définitif* ».
« *Lorsque, dans un seul et même espace, il y a deux autorités indépendantes, la seule méthode qui permette d'établir une démarcation entre leurs compétences respectives consiste à définir les fonctions qui leur sont dévolues* ».

Seule la suite du raisonnement passa néanmoins à la postérité : « *Comme la Commission européenne n'est pas un État*, mais une institution internationale pourvue d'un objet spécial, elle n'a que les attributions que lui confère le Statut définitif, pour lui permettre de remplir cet objet ; mais elle a compétence pour exercer ces fonctions dans leur plénitude, pour autant que le Statut ne lui impose pas de restrictions » (italique ajouté).

En savoir plus : Nature de l'organisation internationale et nature de ses compétences
1) A quoi tient donc la différence entre un Etat et une organisation internationale ?

- A l'absence de titre territorial de la seconde, qui peut éventuellement avoir un imperium mais pas un dominium,
- et au fait qu'elle n'a pas la plénitude de compétences mais seulement des pouvoirs attribués, à certaines fins seulement.

Les compétences des organisations internationales sont donc décrites comme des compétences d'attribution. En conséquence leur est applicable le principe dit de spécialité.

2) Les compétences de l'organisation internationale sont-elles insusceptibles de s'étendre ?

Autre audace de la Cour : elle avait déjà conféré une grande importance à la pratique et esquissé une interprétation téléologique – c'est-à-dire une interprétation se laissant guider par le but poursuivi par les auteurs de l'accord – de l'acte constitutif de l'organisation (un traité) dont les dispositions étaient encore rudimentaires.

Elle proposa de combler le silence des actes relatifs à la répartition des fonctions et pouvoirs dans les ports en se référant au telos du traité de Paris (1856) : protéger la liberté de navigation ; or la liberté de naviguer est celle d'arriver... à bon port.

Elle défendait une conception extensive des pouvoirs de la Commission, justifiable par la notion de pouvoirs impliqués (ou « corollaire(s) nécessaire(s) des devoirs de la Commission européenne »), déjà apparue dans un avis rendu par la même Cour (Compétence de l'OIT pour réglementer accessoirement le travail du patron, avis n° 13 – série B, 23 juillet 1926).

C'était une manière de dire que les pouvoirs réservés à l'Etat devaient céder devant les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'un principe du droit international érigé en fonction ou finalité d'une organisation internationale. Il reste que, à la différence de l'organisation internationale, l'Etat peut lui accroître ses compétences sans autre limite que les règles générales du droit international de la compétence ou ses engagements particuliers (par ex. en tant que membre d'une organisation d'intégration).

B - A propos de la Société des Nations

UNJF - Tous droits réservés

L. Oppenheim écrivait en 1919 qu'elle n'était pas un Etat, ni même une confédération quoiqu'elle visât à préserver l'indépendance respective des différents Etats membres car tous les pouvoirs d'exécution, y compris sur un autre Etat, demeuraient entre les mains des membres eux-mêmes. Il s'agissait d'un constat autant que d'un plaidoyer en faveur de l'acceptation de cette organisation aux fonctions inédites (L. Oppenheim, « Le caractère essentiel de la Société des Nations », *RGDIP*, 1919, pp. 234-244).

§2 : Des sujets de droit international, pourtant - quoique pas toujours

Le plus difficile, doctrinalement, dans ces années fondatrices, ne fut finalement pas de penser que les Etats puissent sortir sans abdiquer leur souveraineté d'un état de rivalité, de concurrence, éventuellement de coexistence, pour entrer dans une logique de coopération-coordination-collaboration institutionnalisée. Ce fut de concevoir qu'ils puissent coexister au sein de la société internationale avec de nouveaux sujets de droit qu'ils auraient créés.

Une approche *contractualiste* des organisations internationales s'opposa, et pour longtemps, à une approche *institutionnaliste*, plus dynamique car elle admettait que l'organisation se développe, sur la base de son acte constitutif, dans toute la mesure nécessaire pour accomplir ses fonctions. La première était plutôt réfractaire à l'admission de la personnalité juridique internationale des organisations internationales ; la seconde y était ouverte.

A - Des cas disputés

Il est vrai que cette question put passer, dans un premier temps, relativement inaperçue car les organisations internationales avaient assez peu d'occasions de nouer des relations avec d'autres sujets.
Dès 1899 cependant, l'internationaliste italien Pasquale Fiore admettait que les organisations internationales puissent avoir une personnalité juridique fonctionnelle et relative (c'est-à-dire opposable seulement à ceux qui la reconnaissaient).

La création de l'Institut international d'agriculture à Rome en 1905 fut l'occasion d'une passe d'armes entre les partisans de la thèse de P. Fiore et ceux de D. Anzilotti, qui insistait sur l'absence de volonté explicite des Etats de créer un nouveau sujet, l'absence de délégation claire de responsabilités à des organes communs, l'absence de structure institutionnelle pour la réalisation des fonctions de l'Institut. La Cour de cassation italienne conclut que l'Institut était un sujet de droit qui n'était soumis qu'au droit international.

Dans ces mêmes années, et bien que la CPJI, présidée par Anzilotti de 1928 à 1939, se montrât particulièrement frileuse sur la subjectivité internationale d'entités autres que les Etats, la doctrine favorable à la reconnaissance de la personnalité juridique d'entités non souveraines ne cessa de s'affirmer ; les doctrines pro et contra finirent par s'équilibrer à peu près.

La création de la Société des Nations même n'éteignit pas la controverse qu'aucun juge ne trancha. On ne disputait pas tant de l'identité propre de la SDN que de la possibilité qu'elle se doublât de la personnalité juridique internationale.

Dans le silence du Pacte, certains auteurs persistèrent jusque dans les années 1920 à penser qu'elle n'était pas un sujet de droit international. D'autres, de plus en plus nombreux, admirent que la Société des Nations était un sujet de droit international (F. Williams, P. Corbett), quoiqu'avec quelques réserves parfois. Ainsi, L. Oppenheim écrivit-il : « *la Société apparaît être un sujet de droit international, une personne internationale tout comme les différents Etats », mais « une personne internationale sui generis, un sujet de droit international ne pouvant être comparé à aucun autre* » (art. précité).

UNJF - Tous droits réservés

Pourtant, la Société des Nations n'était pas la seule organisation qui fût traitée comme un sujet autonome, distinct des Etats, et un sujet de droit international :

- très rapidement après sa création, la Commission internationale du Cap Spartel prit divers actes juridiques en son propre nom (et non en celui de ses membres), depuis la conclusion d'accords d'engagement jusqu'à la présentation de demandes de réparations et le recours à l'arbitrage… contre deux de ses propres membres, la France et l'Italie ;
- dès les années 1920, plusieurs juridictions internes en Italie, Allemagne, Suisse reconnurent d'une part que des organisations internationales étaient dotées de la personnalité juridique, d'autre part qu'elles n'étaient soumises au droit interne que dans la mesure où cela avait été prévu explicitement ; pour le surplus, elles étaient soumises au droit international.

En savoir plus : Les débats autour de la personnalité juridique de la SDN
P. Klein, « La personnalité juridique de la Société des Nations », in R. Kolb (dir.), *Commentaire sur le Pacte de la Société des Nations*, Bruylant, 2015, pp. 1131-1145.

B - Des oppositions doctrinales

S'il est vrai que la doctrine de l'époque marquait une nette prédilection pour la casuistique, des oppositions théoriques, vouées à perdurer, s'esquissaient entre :

- d'une part, les tenants de l'ouverture de la catégorie des sujets de droit international et les tenants du monopole étatique sur la qualité de sujet de droit international ;
- d'autre part, une approche pragmatique et inductive, qui remonte des relations nouées en pratique par l'organisation internationale à sa personnalité juridique internationale, et une approche hypothético-déductive ou centrée sur la volonté des parties d'accorder à l'organisation la personnalité juridique internationale.

Remarque
Conséquences de la difficulté à reconnaître les organisations internationales comme sujets de droit sur la nomenclature des sources du droit international :

Le droit dérivé des organisations internationales était absent de la nomenclature des sources du droit international figurant à l'article 38 du Statut de la CPJI (puis encore de la CIJ), signe de la double difficulté à imaginer qu'il existât d'autres sources du droit international que les traités et la coutume.

Rappel de l'article 38 du Statut de la CPJI (devenu l'article 38 du Statut de la CIJ) :
« *Article 38*
1. La Cour, dont la mission est de régler conforme?ment au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :
a. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régles expresse?ment reconnues par les Etats en litige ;
b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;
c. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;
d. Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono ».

Pour que l'organisation internationale puisse devenir sujet de droit international, il faut d'abord qu'elle soit une personne morale, un centre de volonté distinct de ses membres. C'est précisément ce qu'une partie de la doctrine italienne niait, en particulier D. Anzilotti (v. notice, leçon n° 9). Au lieu de voir dans les organisations internationales des sujets de droit, elle y voyait des *organes communs* aux membres.

Pour ces auteurs (D. Anzilotti, plus tard G. Morelli), l'intégrité de la norme *pacta sunt servanda* n'est pas remise en cause dès lors que l'organisation internationale ne devient pas l'auteur de normes (qu'on appellerait

UNJF - Tous droits réservés

aujourd'hui son droit dérivé) mais est simplement « un organe collectif », le lieu d'une « activité que le droit international impute simultanément aux Etats membres de l'union ». A la lettre, il n'y a ni nouveau sujet de droit international, ni même entité distincte des Etats membres, mais seulement un **organe commun**. Que sont précisément les actes de ces « organes communs » ? Des actes que chaque Etat considère comme siens ? Des actes concertés non conventionnels ? Des actes collectifs unilatéraux ? Sans doute peuvent-ils être de différentes natures.
Dès le moment où elle fut formulée, cette théorie de l'organe commun suscita de vives critiques. Elle était par exemple dénoncée en 1932 par M. Siotto-Pintor comme une « *(…) théorie artificieuse toutes les fois que pour la maintenir, il faut supposer que les Etats intéressés ont voulu a priori que des manifestations de volonté, quelles qu'elles soient, d'une organisation fondée par eux s'identifient avec des manifestations supposées de leur propre volonté* ». En d'autres termes, elle reviendrait à créer une fiction pour sauvegarder à tout prix le dogme d'une société internationale homogène parce qu'exclusivement interétatique et d'un droit international ne reposant à tout instant que sur les manifestations de volonté des Etats. Il ne semble pas, en tout cas, que les juges aient considéré que les actes de l'organe collectif étaient en réalité des actes unilatéraux de l'Etat.

Quoiqu'une partie de la doctrine contemporaine (R. Rivier, C. Santulli) ait récemment redonné vie à la notion d'organe commun, le mystère de la nature de leurs actes et de leur régime n'est pas complètement levé.

Alternativement, dans une **perspective institutionnaliste**, il est possible de concevoir l'organisation internationale comme une personne morale, distincte de ses membres donc.
A chaque fois que la pluralité des membres peut être réduite à l'unité grâce aux mécanismes de représentation dans l'organisation, la personne morale ainsi instituée par les Etats peut être considérée comme un sujet de droit international si les Etats membres l'ont, explicitement ou implicitement, voulu ou – dirait-on plutôt aujourd'hui – elle peut être présumée sujet de droit international, constitué dans cet ordre et doté en plus de la personnalité juridique interne, si les membres n'ont pas exprimé de volonté contraire.

Quand il n'existe pas de manière évidente de mécanismes de représentation de ce type, que l'institutionnalisation semble très molle, très lâche, il convient d'appliquer la technique du faisceau d'indices (la personnalité morale et la personnalité juridique internationale sont reconstruites à partir d'indices tirés des textes, de leur interprétation, de la pratique interne et externe), en considérant toujours si les membres n'ont pas malgré tout exclu que l'organisation ait la personnalité juridique internationale.

En cas d'échec de ces tests, la qualification comme « organe commun » peut être expédiente et pertinente. De même dans les cas où les représentants des Etats au sein d'un organe de l'organisation prennent un acte qui ne lui est pas imputable parce qu'il se situe en dehors de ses compétences explicites ou implicites.

En savoir plus : La personnalité juridique de l'organisation dépend-elle de la procédure d'adoption de ses actes, à l'unanimité ou à la majorité ?
Cette opinion a souvent été défendue, par exemple par Paul Reuter :

« *Comment apparaît donc une organisation internationale ?*

A son origine on trouve d'abord une conférence, c'est-à-dire une réunion de représentants d'Etats, munis d'instructions de leurs gouvernements. Ceux-ci se réunissent en un lieu fixé, déterminent leurs méthodes de travail, pour aboutir finalement à un texte de traité. Celui-ci ne rentrera en vigueur que par la volonté concordante des Etats qui l'auront signé et ratifié. C'est la mise en œuvre de la pure souveraineté des Etats : il n'y a pas encore trace d'une organisation internationale.

L'expérience ayant prouvé que ces conférences aboutissent sur certains points, mais pas sur tous, on peut imaginer que les Etats en viennent, d'abord par des vœux, puis par des décisions, à adopter pour les conférences une périodicité régulière. Ainsi apparaît, à un rythme très lent, la périodicité des grandes conférences de La Haye, qui, de sept an en sept ans, devaient se réunir à nouveau en 1914. Mais à partir du moment où on décide que les conférences connaissent une certaine périodicité, on en arrive à organiser un

UNJF - Tous droits réservés

service permanent chargé de faire face à certains problèmes matériels : ainsi sont institués des secrétariats, chargés au départ uniquement de questions de correspondance, de transmission, de locaux, d'aménagement des services. La conférence avait pour seule activité d'aboutir à un projet de traité entièrement suspendu à la libre détermination de tous les Etats : un seuil est franchi lorsque la conférence peut poser, indépendamment des procédures constitutionnelles des Etats, un acte ayant par lui-même une pleine validité juridique. Alors apparaît cette 'volonté propre, détachée de celle des Etats' qui caractérise l'organisation internationale. Si cette conférence peut obliger par une seule délibération les Etats membres d'une manière importante, ce sont les parlements, plus que les gouvernements, qui vont voir leurs attributions se restreindre. (...)

Un autre pas sera réalisé lorsque les décisions ne sont plus prises à l'unanimité mais à une majorité. Alors, en effet, certains Etats seront liés par une décision malgré leur opposition.

En conclusion, on peut vraiment dire qu'il y a organisation internationale lorsqu'on voit apparaître une volonté distincte de celle des Etats. Pour le juriste cette volonté est attachée à deux traits : le fait que l'organisation a certaines compétences et le fait qu'elle prend des décisions à des formules autres que l'unanimité » (« Techniciens et politiques dans l'organisation internationale », in Centre de sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Nice, *Politique et technique*, PUF, 1958, pp. 181-196 – italique ajouté).

Il est permis d'être en désaccord avec l'éminent juriste qui participa à l'élaboration du Plan Schuman et dont les réflexions sur les organisations internationales ont évolué et comptent parmi les plus perspicaces. En effet, une décision prise à l'unanimité peut être imputée à l'organisation car le vote des représentants d'Etat n'a pas la valeur d'un consentement. Il est ordinairement une simple voix dans la procédure majoritaire.

L'unanimité ne protège par la liberté de l'Etat comme on l'a longtemps cru dans les cas où il a remis la compétence de statuer à l'organisation : pouvoir s'opposer ne constitue jamais que la moitié du pouvoir de décider.

En savoir plus : Développements subséquents

En 1949, la Cour internationale de Justice rendit son avis relatif à la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies (11 avril 1949), devenu l'une de ses plus célèbres contributions au droit des organisations internationales. Alors que la Charte des Nations Unies est elle aussi silencieuse quant au statut de l'ONU dans l'ordre international, la Cour dit que « *(p)our atteindre (s)es buts, il est indispensable que l'Organisation ait la personnalité internationale. (...) La pratique, notamment par la conclusion de conventions auxquelles l'Organisation est partie, a confirmé ce caractère d'une Organisation placée, à certains égards, en face de ses Membres, et qui, le cas échéant, a le devoir de rappeler à ceux-ci certaines obligations. (...) De l'avis de la Cour, l'Organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits – et elle l'a fait – qui ne peuvent s'expliquer que si l'Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international. Elle est actuellement le type le plus élevé d'organisation internationale, et elle ne pourrait répondre aux intentions de ses fondateurs si elle était dépourvue de la personnalité internationale. (...) En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que l'Organisation est une personne internationale. Ceci n'équivaut pas à dire que l'Organisation soit un Etat, ce qu'elle n'est certainement pas, ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d'un Etat. Encore moins cela équivaut-il à dire que l'Organisation soit un 'super-Etat', quel que soit le sens de cette expression* ».La Cour dit ensuite que le droit de présenter des réclamations internationales au titre de la protection fonctionnelle de ses agents était au nombre des droits internationaux de l'Organisation.

On relèvera deux expressions frappantes :

1. L'Organisation est à certains égards en face de ses membres : on ne saurait mieux dire qu'elle ne se fond pas dans le collectif de ses membres mais a bien un existence juridique distincte.
2. L'Organisation n'a pour autant rien d'un super-Etat, pas même si elle exerce des prérogatives qui évoquent celles des Etats (la protection fonctionnelle ici).

UNJF - Tous droits réservés

§3 : Une autonomie de fonctionnement à protéger

L'autonomie de fonctionnement (à distinguer de l'autonomie juridique en tant que sujet de droit international) de l'organisation internationale s'incarna de manière privilégiée, dans l'entre-deux-guerres, dans la personne des **fonctionnaires internationaux** et des directeurs et secrétaires généraux des organisations internationales.

Dans un monde d'Etats et de diplomates – mais un monde déjà traversé de courants transnationaux d'opinion publique puissants et influents, ils apparaissaient comme des précurseurs, appelés à se détourner de la défense des intérêts nationaux (des intérêts de leur Etat de nationalité notamment) pour se mettre tout entiers au service de tous les Etats membres de l'organisation, voire de l'organisation en tant que dépositaire d'un intérêt qui ne se résumait pas tout à fait à celui des Etats.

Ces chefs d'administration internationale, comme leurs subordonnés, devaient être recrutés parmi les meilleurs éléments de chaque Etat. De là le principe Noblemaire, selon lequel la rémunération de ces fonctionnaires internationaux devait dépasser celle des fonctionnaires de l'administration nationale réputée la plus généreuse.

Afin de remédier à la constitution de monopoles de certains Etats sur les postes de fonctionnaires internationaux et de garantir leur indépendance et leur sérénité, il apparut qu'il valait mieux concevoir la fonction publique internationale sur la base de la carrière à vie, avec un roulement (selon la nationalité) au fur et à mesure des vacances de postes.

Le culte de l'esprit international se trouva cependant bien vite freiné par ce constat que « l'homme international n'existe pas » (S. Basdevant). Il fallait donc lui donner des garanties et lui imposer des contraintes pour qu'il ne se détournât pas de sa mission internationale.

En savoir plus : Albert Thomas (1878-1932), socialiste et premier directeur du Bureau international du travail

« Né en 1878 en région parisienne, Albert Thomas réussit brillamment l'agrégation d'histoire à l'âge de 24 ans. Au cours de ses études, il fait notamment la connaissance de Jean Jaurès et d'Arthur Fontaine, militant actif de la mise en place d'une organisation mondiale du travail et futur président du Conseil d'administration du Bureau international du travail (BIT).

Après avoir notamment voyagé en Russie et en Allemagne où il entre en contact avec les milieux réformistes et découvre la vie syndicale, il collabore au journal L'Humanité, à la demande de Jaurès, avant de devenir rédacteur en chef de la Revue syndicaliste en 1910.

Des rencontres, un sens politique autant que des convictions personnelles déterminent le parcours de celui qui s'impose comme le personnage emblématique de l'Organisation internationale du travail (OIT).

***Entre politique et convictions**.*
Elu député puis maire à partir de 1910, Albert Thomas est mobilisé comme lieutenant en août 1914. Très rapidement, il se voit demander d'inspecter et d'organiser les usines pour la défense nationale. En 1915, le socialiste participe à l'Union sacrée et est nommé sous-secrétaire d'Etat à l'Artillerie et aux Equipements militaires puis ministre de l'Armement et des fabrications de guerre jusqu'en septembre 1917.
Durant cette période pendant laquelle il est chargé de la coordination de l'approvisionnement de l'armée française, il découvre le monde de l'industrie et affiche son intérêt pour le sort des travailleurs, visitant régulièrement les usines. Faisant suite aux protestations syndicales, il garantit ainsi aux ouvriers de l'armement des périodes de repos, crée des crèches... Surtout, il met en place un système de délégués ouvriers dans l'industrie de l'armement, posant les fondations d'un dialogue social.
En 1919, le traité de Versailles fait suite à la guerre et marque la naissance de l'OIT. L'ancien ministre s'occupe alors depuis plusieurs mois en présidant plusieurs réunions de concertation entre syndicats et employeurs et est à nouveau élu député, dans le Tarn. Parallèlement, il reprend ses activités d'édition en publiant le premier

UNJF - Tous droits réservés

numéro de la revue L'Information ouvrière et sociale, dont les colonnes sont remplies tant par les plumes des syndicats que par celles des industriels.
Encouragé à présenter sa candidature à la tête du BIT par les délégués travailleurs français et Jean Monnet, alors numéro 2 de la Société des Nations, Albert Thomas est élu directeur général et entre officiellement en fonction au début de l'année 1920. Celui qui est, abusivement, aujourd'hui parfois présenté comme le « fondateur de l'OIT » découvre alors cette dernière.
Fort de ses expériences politique et ministérielle et sensible à l'amélioration des conditions de travail, il insuffle à l'organisation le dynamisme qui animera pour longtemps ses activités.

***Un idéaliste pragmatique à la tête du BIT**.*
A la tête du BIT, le socialiste qui avait estimé qu'il n'avait eu d'autre choix que de faire la guerre pour retrouver la paix met tout en œuvre pour faire prospérer une organisation dont l'action est articulée autour d'une philosophie : accéder à la justice sociale pour atteindre une paix universelle et durable.
Alliant son savoir-faire politique à ses profondes convictions, il s'affaire non seulement à donner une visibilité internationale à la première organisation mondiale chargée de l'amélioration de la condition des individus mais également à rendre opérationnelle l'unique structure internationale tripartite, représentant, aux côtés des gouvernements, les travailleurs et les employeurs.
Le directeur général du BIT développe d'abord une administration efficace, dépassant le rôle de secrétariat général de l'OIT qu'il aurait pu tenir. Dès son entrée en fonction, il suit étroitement le travail des fonctionnaires. Exigeant, il parvient à faire du Bureau une référence scientifique internationalement reconnue, permettant à ce dernier de dépasser les accusations de partialité et de manque d'objectivité qui lui étaient adressées. Sous sa direction, de nombreuses publications sont diffusées et la Revue internationale du travail voit le jour en 1921. L'institution en 1925 d'un rapport annuel présenté par directeur général devant la Conférence internationale du travail (sorte de « Parlement mondial du travail »), contribue à réaliser le vœu d'Albert Thomas d'élever le BIT au rang d'« instrument d'action et non pas une simple machine pour réunir et distribuer les informations ». Sous sa direction, le Bureau se forge une identité propre, objective et éloignée des rapports de force politiques et diplomatiques.
Alors que seize conventions (ainsi que dix-huit recommandations) sont adoptées lors des deux premières années d'exercice de l'Organisation, celles-ci peinent à être ratifiées, bon nombre de parlements et de gouvernements étant réticents face à ces premiers textes internationaux fruits de négociations tripartites et destinés de surcroît à influer sur les législations nationales. Soucieux de voir devenir effectives les normes internationales du travail, il prône alors un ralentissement de la production d'instruments et agit pour la ratification des conventions. En complément des améliorations institutionnelles de l'OIT qu'il suggère, l'adepte de la « politique de présence » s'engage personnellement et parcourt le monde (non sans provoquer les critiques) à la rencontre des dirigeants nationaux. Au cours de ses premières années de mandat, l'ancien homme politique multiplie ainsi les entretiens avec les gouvernements afin notamment de promouvoir la convention limitant la durée du travail à huit heures.
Sans atteindre son objectif de son vivant, il s'attache également à imposer l'OIT et la question du travail sur la scène diplomatique, en parvenant à représenter cette dernière lors de la Conférence de Gênes de 1922. Toutefois, malgré ses efforts, l'OIT et ses thématiques restent souvent relayées au second plan international. Albert Thomas déplore ainsi le manque de moyens de l'Organisation.
Dévoué à sa mission jusqu'à sa mort prématurée au cours de son second mandat, Albert Thomas reste l'artisan d'une OIT forte et apparaît comme celui qui a su donner une impulsion qui entraîne toujours l'action de l'organisation ».

Article de Rachid NACER accessible sur le site internet de la Société française pour le droit international.

Les **privilèges et immunités de l'organisation internationale et de ses agents** sont emblématiques des garanties qui entourent son fonctionnement autonome. Autonome par rapport à l'Etat du siège de ses activités, autonome par rapport à ses membres en tant que tels, autonome par rapport à ses membres en tant qu'Etats de la nationalité.

L'article 7 du Pacte de la Société des Nations fut l'une des toutes premières dispositions :

UNJF - Tous droits réservés

- à garantir aux représentants des Etats membres et aux fonctionnaires de la Société dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques ;
- à énoncer que les locaux occupés par la Société, ses fonctionnaires ou les représentants des membres étaient inviolables.

Ces dispositions très générales durent être précisées dans des accords passés avec les Etats, et en particulier l'Etat du siège, la Suisse en l'occurrence. Ce fut aussi par *modus vivendi* (1926) que la Suisse accorda à la Société elle-même l'immunité de juridiction lui garantissant qu'elle ne serait pas attraite devant les tribunaux suisses sans son consentement. En pratique, elle renonça fréquemment par avance à son immunité.

Qu'il s'agisse des immunités de l'organisation ou de son personnel, la référence était encore toujours l'Etat et ses agents (diplomatiques). C'est qu'il n'existait guère d'autre régime de référence à l'époque. En revanche, les notions étaient bien distinctes : l'organisation internationale n'était pas un Etat ; ses immunités et celles de ses agents ne pouvaient se justifier que par la *nécessité fonctionnelle* (ou le degré d'indépendance nécessaire au bon accomplissement des fonctions). L'idée était déjà bien là.

UNJF - Tous droits réservés

Section 5 : Ouverture

Il n'est plus contesté aujourd'hui que les organisations internationales puissent être des sujets de droit international, aux côtés des Etats, sujets primaires, et des personnes privées, principalement. Mais le sont-elles toujours ? La doctrine contemporaine s'interroge sur la multiplication de structures lâches autour d'un noyau bureaucratique réduit (les CoP dans les premiers stades de leurs développements au moins), de regroupements récurrents d'Etats sans appareil administratif propre (les G7, G8, G20 par exemple), de formes hybrides associant Etats, personnes privées et éventuellement organisations internationales (le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose, la malaria ou l'Agence mondiale antidopage)… Comme si la pratique s'ingéniait à brouiller la définition simple de l'organisation internationale donnée à titre liminaire, acquise une fois soldées les controverses de l'entre-deux guerres. De là l'intérêt de ne pas prendre la catégorie « organisation internationale » comme pierre de touche et, plutôt, de considérer l'ensemble formé par les institutions internationales publiques, privées ou hybrides, dotées de la personnalité juridique internationale ou non – y compris donc les organes communs qui semblaient obsolètes – et d'ordonner la pluralité des formes qui dessinent le tableau institutionnel de la « gouvernance mondiale ».

UNJF - Tous droits réservés